财 税 法
南京师范大学法学院 胡丽文
huliwen@njnu.edu.cn

公共邮箱：
caishuifa2023@163.com
密码：
csfNJNU2024

财税法 胡丽文

导论

财政法（财政收入法+支出法+财政平衡法+预算法）+ 税法

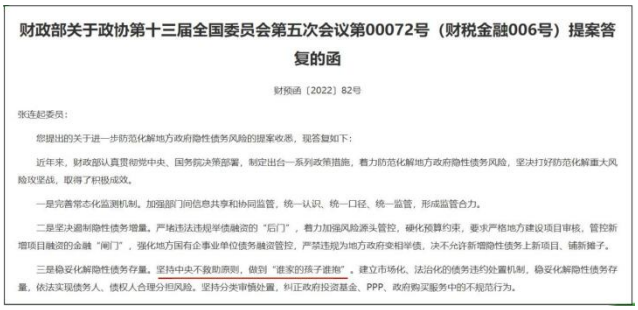
地方债务困境——

2023 年 7 月 24 日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。从地方债务角度看，此次会议提出“要有效防范化解地方债务风险，制定实施一揽子化债方案”，重申化债重要性。

地方政府的债务种类——

显性债务（可控的）：地方政府发行债券；

隐性债务（规模庞大）：城投公司（国有企业，尤其是政府独资、持股比例为 100%的国企）。



财政部关于政协第十三届全国委员会第五次会议第00072号（财税金融006号）提案答复的函

财预函〔2022〕82号

张连起委员：

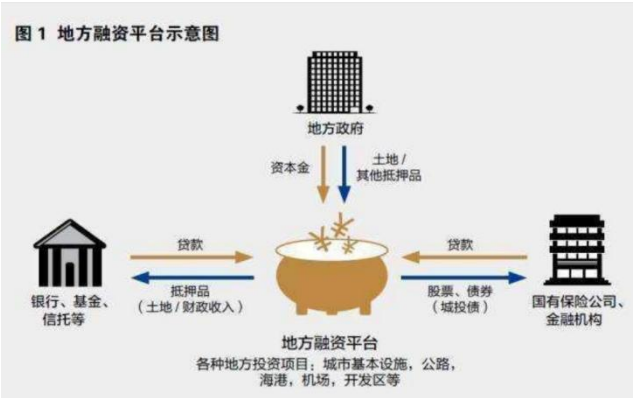
您提出的关于进一步防范化解地方政府隐性债务风险的提案收悉，现答复如下：

近年来，财政部认真贯彻党中央、国务院决策部署，制定出台一系列政策措施，着力防范化解地方政府隐性债务风险，坚决打好防范化解重大风险攻坚战，取得了积极成效。

一是完善常态化监测机制。加强部门间信息共享和协同监管，统一认识、统一口径、统一监管，形成监管合力。

二是坚决遏制隐性债务增量。严堵违法违规举债融资的“后门”，着力加强风险源头管控，硬化预算约束，要求严格地方建设项目审核，管控新增项目融资的金融“闸门”，强化地方国有企事业单位债务融资管控，严禁违规为地方政府变相举债，决不允许新增隐性债务上新项目、铺新摊子。

三是稳妥化解隐性债务存量。坚持中央不救助原则，做到“谁家的孩子谁抱”，建立市场化、法治化的债务违约处置机制，稳妥化解隐性债务存量，依法实现债务人、债权人合理分担风险。坚持分类审慎处置，纠正政府投资基金、PPP、政府购买服务中的不规范行为。



新一轮财税体制改革——

2023 年中央经济工作会议提出，“要谋划新一轮财税体制改革”。

近年来，新的财政问题也逐渐显露，如地方政府财权与事权不匹配、基层“三保”压力增大、地方债务负担重等。如何进一步推动财税体制改革，成为社会关注的热点议题。

2024年二十届三中全会审议通过《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》，提出要“ 深化财税体制改革 ”。

直接税：个人所得税等，具有累进性。
间接税：增值税等（每个人都是纳税人，但是意识不到），具有累退性
改革方向：从间接税为主向直接税为主

第一章 财政法概述

一 、财政的概念、特征及职能

财政是国家治理的基础和重要支柱。科学的财税体制是优化资源配置、维护市场统一、促进社会公平、实现国家长治久安的制度保障。

——十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》

一个国家的财政史是惊心动魄的。如果你读它，会从中看到不仅是经济的发展，而且是社会的结构和公平正义。

——温家宝

（一）财政的存在目的

财政的存在同国家的公共职能直接相关。从现代国家的经济社会职能来看，向社会提供公共物品，满足公共目的正是其主要任务。为了维持国家和政府的存续及有效运作，实现提

供公共物品的职能，必须依据政治权力获取财政收入。同时，按照一定的政治、经济、社会原则来进行财政支出，从而形成系统的财政活动。

（二）财政的概念

广义的财政是指有关资财的收支管理的一切事务。

狭义的财政是国家为了满足公共需要而取得、使用和管理资财的政务的总称。

财政：财政收入、财政支出和财政管理。这三类活动是依一定的程序有秩序地进行的；其活动主体是国家，而活动目标则是满足公共目的，实现公共需要。

（三）财政的特征

1.**国家主体性**。在主体方面，财政的主体是国家，财政的存在是国家实现其职能的需要，并以国家的强制力为保障。同时，财政活动也必须依国家法律规定的程序进行。

2.是**满足公共目的**，实现公共需要，它必须保障集中体现公共目的的社会公众利益。

（四）财政的职能

1.分配收入的职能

财政是为了满足公共目的，实现公共需要而收支、管理资财的有秩序的活动，是对国家集中起来的部分社会产品进行分配的活动。

因此，参与社会产品分配，将集中起来的财政收入依一定程序进行**再分配**，便构成财政**最原始、最基本的职能。**

2.配置资源的功能

财政的配置资源的职能，就是通过资财的分配，引导人力和物力的流向，以形成一定的资产结构和产业结构，实现资源的有效配置。

3.保障稳定的职能

（1）在经济层面，通过有效地分配收入，配置资源，有助于保障经济领域的公平和效率，稳定物价、充分就业、国际收支平衡等经济目标的实现，也有利于促进经济的增长。

（2）在社会层面，财政分配收入职能和配置资源职能的实现，不仅有助于保障经济公平，而且更有助于保障社会分配领域的社会公平，保障基本人权，有利于保障社会的稳定。

二、财政法的概念和调整对象

财政法，是国家为了满足公共目的，实现国家职能而取得、使用和管理资财的过程中所发生的社会关系的法律规范的总称。（我国无名为财政法的法律，财政法是一类法律法规的统称）

财政法的调整对象是在国家取得、使用和管理资财过程中所发生的社会关系，亦即在财政收入（税收、收费从何而来；发债；彩票；政府性基金）、财政支出（分配、使用）和财政管理（转移支付、预算）过程中所发生的社会关系，这些社会关系可以统称为**财政关系。**

（一）财政收支实体关系

这是财政活动中形成的最主要、最广泛的社会关系。

（二）财政收支程序关系

（三）财政管理体制关系

三、财政法的基本原则（很多国家认为财政法是公法，我国将它归入经济法）

（一）财政法定原则

对公法精神的一种继承，国家的一切行为都必须于法有据。

财政法定原则是法治精神在财政领域的体现。它要求一切财政活动，包括财政立法活动和财政执法活动、财政的收入与支出等都要依法进行。

财政法定原则的具体体现：

1.收入与支出法定；

2.内容与形式法定；

3.实体与程序法定。

此外，还有预算法上的预算法定原则、税法上的税收法定原则、国债法上的国债法定原则，等等。

（二）财政适度原则——要考虑财政规模

财政适度原则的核心也就是收支适度原则，同时在此基础上，还要求财政调控要适度。

1.收支适度原则

收支适度原则要求，无论是财政收入，还是财政支出都要适度。要与经济、社会的发展水平相适应，体现经济规律的要求，保持大体上的平衡。

政府的财政收入过度可能会变成侵犯公民合法财产的**侵益**行为。支出过度则反之，公民受益。

最早期原则：半数原则——税收不得多于公民收入的一半。该原则过于粗暴，现已被废弃。但是，我国目前个人所得税的超额累进税率计算至高是 45%。

2.调控适度原则

由于财政收支要适度，因此相应的宏观调控也必须要适度。

（三）财政绩效原则

财政绩效原则具体表现为财政效率原则和财政效益原则。

1.财政效率原则

财政效率原则包括**经济效率原则**和**行政效率原则**。

经济效率原则强调财政法的调整应当有助于资源的配置，应当有助于市场机制的作用的有效发挥，有助于提高市场主体的经济效率和宏观经济的总体效率。

行政效率原则强调财政法的调整应当有利于降低财政主体的行政成本，应当有助于降低财政活动中的交易成本，有利于主体对财政法的遵从。

2.财政效益原则

依据财政效益原则，财政法的调整当然要考虑国家的财政收益，但同时也要考虑**社会效益。** Ex. 招投标 尽量N-的财政投入 =更大的效益 （竞争方式）

不仅要考虑财政法的调整在保障国家利益方面的效果，也要考虑其对于社会公益的保护，特别是在保障经济公平和社会公平方面、在各类公共物品提供方面的效果。

第二章 财政收入法

一 、财政收入法概述

按从理论上言之，**收入乃为支出之目的而存在**，故反向言之，如无支出之用途，即无收入之必要。就公财政言之，**支出乃是因为权限之行使而生**，故权限之划分与行使即为支出之前提及原因。

因此，就结论上言之，**权限行使为支出之原因，而支出又为获取收入之理由**；或反向言之，收入乃为支出之目的而存在，而支出又为权限行使之结果，三者间存在有纵向的因果关系，环环相扣，不宜混淆。

——蔡茂寅《财政法：第二讲 财政收入总论（上）》

根据现代国家财政收入的构成,财政收入法主要包括税法、费用法、公债法、彩票法以及某些特定的资产收益法等。

构建财政收入法的目的：

1. **授权**：解决政府行为的**合法性**，为财政收入的获取提供法律依据；
2. **限权**：**约束**政府的行为，防止其滥用行政权力，随意侵犯公民财产权。

二、财政收入法内容

政府凭借其具有强制力的公权力获取财政收入。

（一）税法：税收是无偿的、强制的。

公民缴纳税收是有界限的。

在政府各种财政收入中，一般以税收收入历史最为悠久、占财政收入比重最高。因此，税收收入也构成财政收入法的核心所在。

——租税国家（Tax State）

目前，在税收收入中，**增值税**所占比重最大，为我国第一大税种，尤其是营改增之后。

企业所得税和个人所得税是共享税，虽然是地方政府收税，但其中 60%缴给中央政府，40%缴给地方政府。

区别于税收的无偿性

（二）**行政事业性收费法**：行政事业性收费是**有偿的**、政府需要提供服务的。

行政事业性收费，是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律法规等有规定，依照国务院规定程序批准，在实施社会公共管理，以及在**向公民、法人提供特定公共服务过程中，向特定对象收取的费用。**

狭义层面，费是指基于受益负担理论，以对待给付为要件，在政府与公民之间形成的价格关系和债权债务关系，具体则包括规费和受益费两种。

广义层面，费还包括基于特定经济社会政策需要，以专项基金收取和使用的各种政府性基金，也就是德国法上的“特别公课”（Sonderabgabe）。

行政事业性收费要解决的法律问题通常有：谁有权设定收费项目？收费的理由是否正当？收费的标准是否合规？收费的程序是否合法？等等。

行政事业性收费标准实行**中央和省两级审批制度**。国务院和省级政府的价格、**财政部门**按照规定权限审批收费标准。未列入行政事业性收费目录清单的收费项目，一律不得审批收费。

对符合规定申请的收费标准，审批机构应根据收费的不同性质实行分类审核。诸如：行政管理类收费、资源补偿类收费、鉴定类收费、考试类收费、培训类收费等。

缴入地方财政专户的行政事业性收费：义务教育收费、公办学校住宿费。

（三）政府性基金法

政府性基金，即各级人民政府及其部门根据法律、法规规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织**无偿征收**的具有**专项用途**的财政资金。

例如，铁路建设基金、民航发展基金、港口建设费、城市公用事业附加费等。机票的价格包含燃油、基建费。都是专款专用，但税收是一般公共预算，用途上没有过多限制。

政府性基金的征收与使用之间存在一定的**关联性**。缴费人要么因为自己的行为给社会造成**负担**，要么可以从基金的开支中**受益**。

相比一般性的税收而言，政府性基金的收入形式更能体现出**公平性**。但政府性基金目前**仅须履行行政程序，而无须制定法律**。

政府性基金实行中央一级审批制度，遵循

2024 年南京市政府性基金预算收入表（代编）

单位：万元

项　目	预算数
政府性基金预算收入	**12708580**
1、国有土地使用权出让收入	11104539
2、国有土地收益基金收入	877240
3、农业土地开发资金收入	9401
4、城市基础设施配套费收入	390000
5、车辆通行费	136630
6、污水处理费收入	122100
7、彩票公益金收入	58600
8、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	10070

统一领导、分级管理的原则。政府性基金属于政府非税收入，全额纳入财政预算，实行“收支两条线”管理。 如，土地出让金。

财政部门是负责政府性基金管理的职能部门。

政府性基金按照规定实行国库集中收缴制度。政府性基金预算编制遵循“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的原则。支出按照收入情况安排，自求平衡，不编制赤字预算。

序号	项目名称	资金管理方式	政策依据	征收地区	征收方式	征收标准
1	铁路建设基金	缴入中央国库	国发〔1992〕37号，财工字〔1996〕371号，财工〔1997〕543号，财综〔2007〕3号	全国	按铁路运输货物的种类、重量、运输距离等征收，与铁路货运运费一并征收	1. 整车货物：区分货物种类0.019-0.033元/吨.公里 2. 零担货物：区分货物种类0.00019-0.00033元/10千克.公里 3. 自轮运装货物：0.099元/轴.公里 4. 集装箱：区分集装箱尺寸0.264-1.122元/箱.公里
2	民航发展基金	缴入中央国库	国发〔2012〕24号，财综〔2012〕17号，财税〔2015〕135号，财税〔2019〕46号，财税〔2020〕72号，财政部公告2021年第8号	全国	对航空旅客按人次征收，在航空旅客购买机票时一并征收；对航空公司按飞行航线、飞机最大起飞全重、飞行里程征收	1. 向航空旅客征收部分：国内航班旅客50元/人次、国际和地区航班出境旅客70元/人次 2. 向航空公司征收部分：区分飞行航线、飞机起飞全重、飞行里程0.3-1.84元/公里
3	高等级公路车辆通行附加费	缴入地方国库	财综〔2008〕84号，《海南经济特区机动车辆通行附加费征收管理条例》（海南省人民代表大会常务委员会公告第54号），琼价费管〔2013〕153号，琼交财〔2021〕267号	海南	对汽油零售企业按购买汽油数量价外征收；对柴油机动车辆按核定的征费标准计量定额征收	1. 使用汽油的机动车通行附加费征收标准：1.05元/升 2. 使用柴油的机动车通行附加费征收标准：按月征收标准为220元/吨，按日征收标准为11元/吨；进、出岛当日按小时征收标准为0.5元/吨.小时（2021年9月1日起实施）
4	国家重大水利工程建设基金	缴入中央和地方国库	财综〔2009〕90号，财综〔2010〕97号，财税〔2010〕44号，财综〔2013〕103号，财税〔2015〕80号，财办税〔2015〕4号，财税〔2017〕51号，财办税〔2017〕60号，财税〔2018〕39号，财税〔2018〕147号，财税〔2019〕46号，财税〔2020〕9号	除西藏以外	按省、自治区、直辖市扣除国家扶贫开发工作重点县农业排灌用电后的全部销售电量征收	区分不同省（自治区、直辖市）0-4.1934375厘/千瓦时

政府性基金的法律规制主要体现在两个方面：

1.政府性基金的**设定权限**。法律法规应当规定政府性基金的设定权,即谁可以决定设立政府性基金。目前，政府性基金一般采取**审批设立制**。

2.政府性基金的**规制内容**。对于具体的基金项目，谁是征收人、谁是义务人，缴纳标准如何确定，缴纳的期限、地点等，也应该有专门的法律法规文件加以规定。

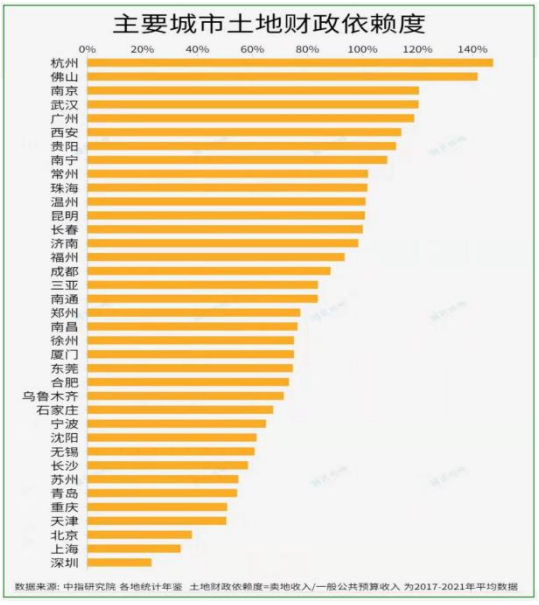
政府性基金预算收入的覆盖范围的注意事项：

1.政府性基金预算，既是政府性基金应该**纳入预算规范**的表达，同时也属于**资金核算方式**。因为政府性基金本身需要专款专用，其也就变成了专款专用预算的代名词。

2.除了政府性基金之外，各种**专款专用**的财政资金，即便性质上不属于政府性基金，也**不能被纳入一般公共预算**，因此**被纳入了政府性基金预算管理**。例如，**国有土地使用权出让收入在性质上不属于政府性基金**，只是被纳入政府性基金预算管理而已。

3.房地产行业发展不景气，导致最近三年国有土地使用权出让收入大幅下降。

土地财政依赖度=国有土地使用权出让收入/一般公共预算收入。由图可知，一线城市依靠科技企业获得的税收构成了主要的财政收入，因此其财政收入是比较健康的。



政府性基金设立依据	政府性基金设立内容
法律	教育费附加、地方教育附加、森林植被恢复费、船舶油污损害赔偿基金、可再生能源发展基金
行政法规	残疾人就业保障金、国家电影事业发展专项资金、水库库区基金、废弃电子产品处理基金、大中型水库移民后期扶持基金
国务院规范性文件	铁路建设基金、高等级公路车辆通行附加费（海南）、文化事业建设费、旅游发展基金
国务院部门的规范性文件	港口建设费、民航发展基金、国家重大水利工程建设基金、城市基础设施配套费、农网还贷资金、核电站乏燃料处理处置基金

（四）公债法

公债是政府以其信用为基础，按照债的一般原则，通过向社会筹集资金所形成的债权债务关系。在这种**债权债务关系**中，中央政府或地方政府作为债务人，根据还本付息的信用原则，通过在国内外发行债券或向外国政府、金融机构借款方式筹集财政资金，取得财政收入。

公债一般可分为国债和地方债。

政府举债原因：

1.解决短期资金周转的问题；

2.筹集基础建设资金，例如修建道路、桥梁、公共建筑等项目建设；

3.配合积极财政政策的需要，以举债方式刺激消费，扩大就业，带动产业发展。

国债是国家取得财政收入的重要途径，其目的是满足社会需要，实现国家职能。《预算法》第 34 条第 1 款规定："中央一般公共预算中必需的部分资金，可以通过举借国内和国外债务等方式筹措，举借债务应当控制适当的规模，保持合理的结构。"

但我国原先是不允许地方政府发债的。

1994 年《预算法》第 28 条规定："除法律和国务院另有规定外，地方政府不得发行地方政府债券。"

2009 年，中央代理，代借代还地方债模式。地方政府的空间极小。公众仍旧会认为自己是在购买国债。

2011 年，财政部印发《2011 年地方政府自行发债试点办法》，允许上海、浙江等开展地方政府自行发债试点，**财政部代办还本付息**。此时仍旧不是完全的地方债。

2014 年，国务院批准上海、浙江等地方政府试点地方政府债券自发自还。

《预算法》第三十五条第二款规定："**经国务院批准的省、自治区、直辖市**的预算中必需的建设投资的部分资金，可以在国务院确定的**限额**内，通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措。举借债务的**规模**，由国务院报全国人民代表大会或者全国人民代表大会常务委员会批准。省、自治区、直辖市依照国务院下达的限额举借的债务，**列入本级预算调整方案**，**报本级人民代表大会常务委员会批准**。举借的债务应当有偿还计划和稳定的偿还资金来源，**只能用于公益性资本支出，不得用于经常性支出。**"可见，预算法规定的对显性债务的管控力度较强，而隐性债务问题较多。

现行《预算法》对地方政府发行债券的限制可以归纳为"层级限定、总额限定、预算管理、民主控制、用途管控"。完整的地方政府债券制度则包括获批限额、预算管理、债券发行、资金使用、债务偿还等环节。以《预算法》《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》《地方政府一般债券发行管理暂行办法》《地方政府专项债券预算管理办法》《地方政府性债务风险应急处置预案》等为核心的规范文件构成地方债务管理规范体系。

财政收入法：“侵益”，法律规范，防止对公民财产权的过度侵犯
财政支出法：“受益”

第三章 财政支出法

一 、财政支出法概述

财政支出是指政府基于提供公共服务的目的，通过补助、采购和投资的形式，将财政资金向企业、个人等社会主体转移的行为。财政支出关系一般具有受益性。

财政支出法的规范类型——

1.财政给付法

财政给付法规范政府无对价的资金支付行为,如社会福利和救助、政府对企业的补贴个公民的奖励、国家赔偿、土地征用补偿等。

财政给付法目前需要亟待解决的问题是**给付的标准和程序问题**。法定的财政给付义务应保证相对人的受益权，基于裁量的财政给付，应通过标准和程序加以规范。

2.财政采购法

财政采购法规范政府**有对价**的资金支付行为，如采购物资、工程和劳务等，**目的在于提高财政资金的使用效率**，保证政府采购的廉洁透明，同时贯彻国家的宏观经济政策。

政府采购的标准和资金来源都必须以财政预算作为基础，不能超出预算核准的范围。

政府采购的受益对象是自己，所以可能有潜在风险。

3.财政投资法

财政投资法规范政府通过资本金的方式，对公用企业、战略新兴产业等投资行为，通过选题、立项、评估、审批、监督等环节的制度控制，达到降低成本、提高效率、防治腐败等目的。

财政投资通常以设立企业的形式进行，因此财政投资法与国有企业法的关系十分密切。

二、财政支出法制度

1.收支分离制度

收支分离制度是财政支出法的基础性、前提性制度。

收支分离通常被称为“收支两条线”，与财政执收执罚单位自收自支**相对**而言。

税务部门、交通部门等部门如果像私人企业一样自收自支，就会产生逆向激励的效果。可能会为了给付支出款项，就会乱收税、乱罚款、乱收费。

按照收支分离管理的要求，有关部门收取或取得的政府非税收入，必须严格按照国务院或者财政部规定全额上缴国库或财政专户，不得隐瞒、截留、挤占、坐支和挪用。

收支分离的要求最初主要针对预算外资金。预算内资金被纳入预算管理，本来就实行收支分离，不会发生自收自支的问题。

财政收支分离是财政资金管理从自收自支向预算管理转变的必要环节。配合部门预算制度，将预算外资金转入预算管理，财政收入和支出的规范性程度将随之提高。

补充：预算外收入（历史性名词）

预算外收入，指国家机关、事业单位和社会团体为履行或代行政府职能，依据国家法律、法规和具有法律效力的规章而收取、提取和安排使用的未纳入国家预算管理的各种财政性资金。

随着财政改革的深入和《预算法》的修改，以及“全口径预算”理念的深入贯彻，目前所有财政资金全部都纳入预算管理，收支分离已经成为财政管理的普遍样态。

实践中，对于执收执罚部门上缴财政的资金，部分地区仍然能够得到一定的返还。这种将支出和收入相结合的制度只是在形式上做到了“收支两条线”，政府部门仍然存收费、罚款的冲动，违反了收支分离的本意。

2.预算授权制度（程序意义）

财政支出必须经过预算授权，没有预算授权政府不得支出，这是现代法治国家的基本准则。

具体而言，即政府无权自行决定财政开支，未经预算，政府开支缺乏法律效力，这种模式的选择和确立，正是预算授权制度的体现。

（1）预算授权制度的意义（简单了解）

①预算授权是财政民主主义的要求，需要获得人民授权和同意；

②预算授权是现代财政制度的要求，体现管理现代化、现代化民主；

③预算授权是政府科学管理的要求，细化管理。

（2）预算授权制度的基本内容

①预算程序即财政授权的过程

两会在三月召开，一月、二月就会安排临时支出，后续进行追认。

②预算授权是应申请而为的授权

政府申请，全国人大授权，属于应申请而为的授权。

③未经预算授权的开支违法

预算支出和预算收入的不同：

具体反映在财政支出的数额上，财政支出的超过部分没有获得预算授权，就没有权利进行预算开支，属于**违法开支**。预算支出是刚性标准。

税收是根据法律而非预算报告进行收税，所以税收多于或者少于预算收入都可以。

④预算授权的原则性与灵活性

原则性：没有获得授权的开支是违法的，财政支出绝对不能大于年初的预算授权，一旦批准通过就获得类似法律的约束力，不能随意改动。

灵活性：但如果突发战争等意外事件，可以在科目间调剂。

3.支出基准制度（实体意义）

支出基准是指事先确定的财政支出标准，包括**数量**方面的基准和**行为**方面的基准。

支出基准既是预算编制的依据，也是预算执行时政府实际开支的依据，**支出基准和预算授权分别从实体和程序两个方面约束政府财政开支。**

（1）法定支出——法律法规明确规定支出比例或增长幅度要求的特定支出项目；

（2）支出定额——财政部门对行政事业单位开展业务活动，完成行政工作任务所规定的经费支出额度；

（3）支出限额——规定支出的下限或上限作为编制预算和实际开支的依据；

（4）禁止支出事项——从反面对财政支出构成限制。

从效果上看，一项开支要取得合法性，既要得到预算授权，也要符合支出基准。仅有预算授权而不符合支出基准的行为，终会被认定为违法。

4.国库集中支付制度

国库集中支付制度建立公共财政框架的重要内容。

实行国库集中支付，其实质就是将政府所有财政性资金集中在国库或国库指定的代理银行开设的账户，所有财政支出均通过这一账户进行拨付，以增强财政资金支出的透明度，提高财政资金的使用效益。

国库，即国家金库，是存放具体实物、货币和黄金的库房。但现代意义上的国库已经不限定于物理意义上的库房，更担负着管理财政资产和负债，反映预算执行情况的职能。

国库的职能已经由传统的库藏管理发展成全面的财政管理，即控制政府预算内、外资金，

管理政府现金和债务等。传统的“财产”国库逐步发展为“财政”国库。

国库最基本的职责是负责办理国家预算资金的收入和支出，具体说就是办理国家预算收入的收纳、划分和留解，以及办理国家预算支出的拨付。

一切预算收入全部缴入国库，一切预算支出经国库统一拨付。

我国目前实行委托国库制，而不是独立国库制。独立国库制是指国家专门设立相应的机构办理国家财政预算收支的保管、出纳工作。委托国库制是指国家不单独设立机构，而是委托中央银行代理国库业务。

三、政府采购法

（一）政府采购的概念

政府采购是指政府部门，政府机构以及直接或间接接受政府控制的企事业单位为实现相关职能，满足公共利益的要求，使用公共资金获得货物、工程和服务的财政基本支出行为。

（二）政府集中采购的原则

1.公开透明原则

2.公平竞争原则

3.公正原则

4.诚实信用原则

（三）政府集中采购当事人

1.采购人

依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.采购代理机构

采购人采购纳入集中采购目录的政府采购项目，必须委托集中采购机构代理采购。

3.供应商

向采购人提供货物、工程或者服务的自然人、法人或者其他组织。

《政府采购法》第 16 条规定：集中采购机构为采购代理机构。设区的市、自治州以上人民政府根据本级政府采购项目组织集中采购的需要设立集中采购机构。集中采购机构是非营利事业法人，根据采购人的委托办理采购事宜。

《政府采购法》第 18 条第 1 款规定：采购人采购纳入集中采购目录的政府采购项目，必须委托集中采购机构代理采购；采购未纳入集中采购目录的政府采购项目，可以自行采购，也可以委托集中采购机构在委托的范围内代理采购。

（四）政府集中采购方式

1. 公开招标

公开招标应作为政府采购的主要采购方式。该种方式的优点在于程序透明、竞争范围大，有利于节约财政资金。采购人不得将应当以公开招标方式采购的货物或者服务化整为零或者以其他任何方式规避公开招标采购。

2. 邀请招标

邀请招标需要通过一定的方式确定供应商，投标人的范围相对狭窄，竞争自然也不如公开招标充分，所以只有在满足一定条件时才能采用。

3.竞争性谈判

竞争性谈判是指谈判小组与符合资格条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行谈判，供应商按照谈判文件的要求提交响应文件和最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式。

《政府采购法》第 30 条规定：符合下列情形之一的货物或者服务，可以依照本法采用竞争性谈判方式采购：

招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；

技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；

采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；

不能事先计算出价格总额的。

4.单一来源采购

《政府采购法》第 31 条规定：符合下列情形之一的货物或者服务，可以依照本法采用单一来源方式采购

（1）只能从唯一供应商处采购的；

（2）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；

（3）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。

5. 询价

采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以依照本法采用询价方式采购。

6. 国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式

第四十条采取询价方式采购的，应当遵循下列程序：

（一）成立询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。询价小组应当对采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项作出规定。

（二）确定被询价的供应商名单。询价小组根据采购需求，从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价。

（三）询价。询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。

（四）确定成交供应商。采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。

补充：政府集中采购合同

根据《政府采购法》的规定，政府采购合同适用《合同法》。采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。

采购人可以委托采购代理机构代表其与供应商签订政府采购合同。由采购代理机构以采购人名义签订合同的，应当提交采购人的授权委托书，作为合同附件。

第四章 财政平衡法

一 、分税制改革

改革开放以前，是统收统支。国家按照各个省市的需求进行分配，地方没有主体性，地方收多收少对于地方自己没有影响。

改革开放以后，“承包制”在经济领域实施。其中，财政承包始于 1980 年，中央和省级财政之间对收入和支出进行包干，地方可以留下一部分增收。1980-1984 年是财政包干体制的实验阶段，逐步建立“分灶吃饭”的财政体制，1985 年开始全面推行。

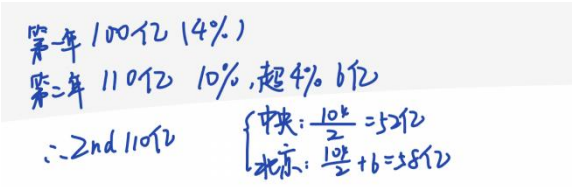
主张中央与地方之间承包，就是财政分税，收入分配承包。国家和企业承包，即每个企业跟政府签承包合同，在承包合同上规定交多少税。这种意见在当时成了主流，特别是企业承包。当时的代表企业就是首都钢铁公司。那时，在首钢工厂门口有一面大的隐蔽墙，上面写着“承包为本”四个字。——许善达

实行时间		财政体制简述
统收统支阶段	1950	高度集中，统收统支
	1951-1957	划分收支，分级管理
	1958	以收定支，五年不变
	1959-1970	收支下放，计划包干，地区调剂，总额分成，一年一变
	1971-1973	定支定收，收支包干，保证上缴（或差额补贴），结余留用，一年一定
	1974-1975	收入按固定比例留成，超收另定分成比例，支出按指标包干
	1976-1979	定收定支，收支挂钩，总额分成，一年一变。部分省市实行“收支挂钩，增收分成”
分灶吃饭阶段	1980-1985	划分收支，分级包干
	1985-1988	划分税种，核定收支，分级包干
	1988-1993	多种形式的财政包干体制

统收统支（全部上交中央，压制地方政府积极性）→财政承包制（超出中央规定要上交份额的部分可以留存自用）（不同省市和中央签订的承包合同不同——财政压力不同）

北京：收入递增包干——

以前一年的财政收入作为固定基数，设定固定的年收入增长率（例如 4%），超过 4% 的增收部分都归北京，没超过的部分则和中央五五分成。



上海：定额上解——

每年上缴中央 105 亿元。例如，1988 年，上海的预算收入 162 亿元，上解 105 亿元，占比 65%。

上解的意思：按体制由国库在本级预算收入中直线划解给上级财政的款项，以及按体制结算补解给上级财政款项和各种专项上解款项。“上解”也可理解为“上交”。

广东：上解额递增包干——

例如，1988 年上解中央 14 亿元，以后每年在此基础上递增 9%，剩余的都归自己。1988 年，广东预算收入 108 亿元，上解的 14 亿元占比 13%。

	包干制（1981-1993年）	分税制（1994年之后）
统一性	同时存在多种中央与省区市的财政关系形式	形式统一
透明性	取决于一对一的谈判过程	公式化
清晰性	包干规则非常复杂	税种划分、税制简化
稳定性	规则变动的频率很高	规则变更的频率相对较低

在财政承包制下，交完了中央的，剩下的都是自己的，因此地方政府有动力扩大税收来源，大力发展经济。

其中，**大力兴办乡镇企业**（集体经济）正是发展经济的主要方式之一，企业则上交增值税（县政府）和企业利润（乡镇政府和村集体）的一部分给地方政府。

财政包干/财政承包制的结果：“两个比重”不断呈现下降趋势——

中央/全国（中央财政预算收入占全国财政预算总收入的比重越来越低。）

预算/GDP（全国财政预算总收入占 GDP 的比重也越来越低。）

分税制改革源于财政包干制的**弊端**：税收调节功能弱化，影响统一市场的形成和产业结构优化（影响全国统一大市场的形成和产业结构优化，不利于消除省市之间的市场壁垒）；国家财力偏于分散，制约财政收入合理增长，特别是中央财政收入比重不断下降，弱化了中央政府的**宏观调控能力**。

——国务院关于实行分税制财政管理体制的决定 （1993 年 12 月 15 日）

分税制改革内容：

第一，按照**事权划分**，合理确定各级财政的**支出范**围；

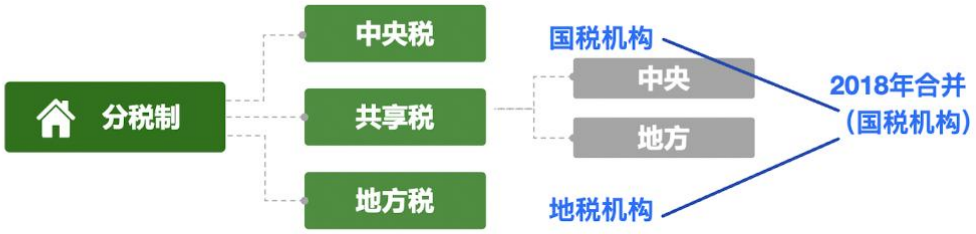
第二，根据**事权与财权**相结合原则，将税种划分为**中央税、地方税和中央地方共享税**，建立中央税收和地方税收体系，分设中央与地方税务机构分别征管；

第三，逐步实行比较规范的中央财政对地方的**税收返还和转移支付制度**；

（更好顾及地方政府利益的格局）

第四，建立和健全**分级预算制度**，硬化各级预算约束。

（避免地方政府违法乱收税，将收入纳入预算制度）



根据事权与财权相结合的原则，按税种划分中央与地方的收入。

中央税：关税、消费税等；地方税：营业税、个人所得税；共享税：增值税（中央：75%；地方25%）、证券交易税（各50%）

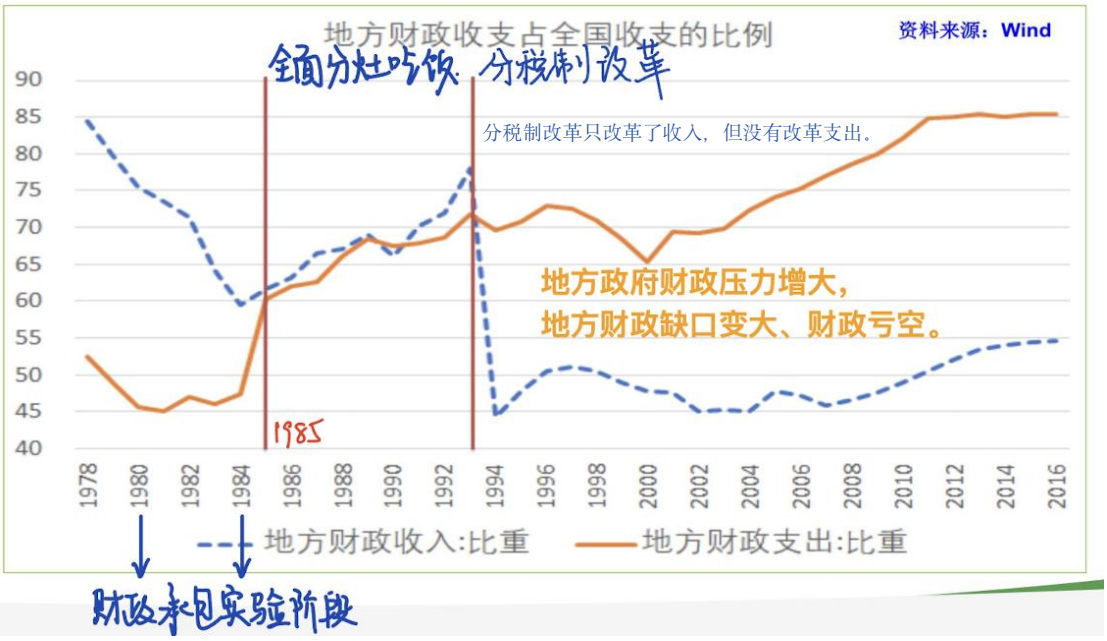
二、财政事权失衡与土地财政(改革结果)

分税制改革扭转了“两个比重”不断下滑的趋势：中央占全国预算收入的比重从改革前20%左右一跃变成 50%左右，且长期稳定在这一水平；国家预算收入占 GDP 比重也从改

革前的 10%左右逐渐增加到 20%左右。

改革大大增强了中央政府的**宏观调控能力**，为应对一系列重大冲击（1997 年亚洲金融危机、2008 年金融危机和汶川地震等）奠定基础，也保障了一系列**重大改革**（如国企改革和国防现代化建设）和**国家重点建设项目**的顺利实施。

支出层面，地方财政缺口越来越大，中央财政收入增多，财政事权应当上移，但实情是财政事权下移。



在中央和地方的关系上，中央财政的实力以及所谓的“国家能力”不断加强。中央财政不但独立于地方财政，而且地方财力的近三分之一需要中央财政拨付**转移支付**进行补助。

通过这种先集中财力、再进行补助的方式,中央实际上掌握了对财政收入的再分配权力。

国家能力，是指国家将(中央政府)将自己的**意志、目标**转化为现实的能力。国家能力包括四种：**汲取财政能力、宏观调控能力、合法化能力以及强制能力**。其中国家汲取财政的能力是最主要的国家能力，也是实现其他国家能力的基础。

——王绍光/胡鞍钢：《中国国家能力报告》，辽宁人民出版社，1993 年。

1994 年分税制改革以后，中央集中了约占财政总收入 20-30%的地方财政收入，产生了**财权集中**的局面，地方财政预算支出一直高于预算收入。此外，分税制造成的收入上收的效应在各级政府间层层传递，造成财权“**层层上收**”的效应。

中央和地方之间，分税制有利于中央；在**省以下的分税制管理中**，也是更有利于上级政府的财政收入。伴随预算收入分成比例的急剧下降，以及分税制在省以下财政关系中的传导效应，导致基层财政的困难。（政府层级越低，财政收入越困难。）

（2000 年左右）特定时期乱摊派、乱收费和债务膨胀正是基层政府应对上述困难的无奈之举。中央政府在努力推动省以下财政管理体制的完善的同时，基于维护基层政权的稳定秩序，选择**“直补”**的方式缓解基层财政的负担。

近些年，地方预算支出占全国的比重为 85%，但收入占比只有 50%-55%。

基于支出责任的划分未变，地方支出的 20-30%需要依赖来自中央的**转移支付**。

依存度=转移支付/本级一般公共预算收入（少数民族、偏穷、人口多、人均财政收入少，则依存度会高）

虽然通过**税收返还**和**转移支付**的二次分配，在收入总量上能够确保地方的财政收支均衡。

但是，地方政府在改革以后仍趋向于在分税制框定的收入划分范围之外**扩大预算外收入**和**扩张地方政府债务**，以应对预算内收入初次分成比例急剧下降，以及收入二次分配上自主性下降的问题。

中央对地方的转移支付是规定用途的（增加帽子），只能做到经济建设和公共服务的大体平衡，地方政府使用不自由，地方财政依旧紧张。

在具体行为上，地方政府倾向于通过**隐瞒财政收入**将预算内资金转到预算外，以提高地方财政收入。同时，还青睐于通过**增设基金和行政事业性收费项目、扩大基金征收范围和提高收费标准**等方式，扩大预算外收入规模。

更进一步，地方政府在中央政府通过分税制集中财力的努力下，面临着财政行为层面的**“挤压效应”。**

“挤压效应”之一

分税制改革以来，中央将一般预算内的**主体税种**划分为中央收入，而将非主体税种划分为地方收入。这导致地方政府不断地把增加地方财政收入的重心移向那些**零散、量小、不重要**的税种。

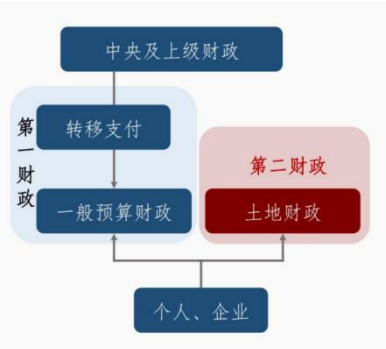
例如，在企业和个人所得税变为央地共享税（2002 年）之后，**营业税**（完完全全的地方税，主要是建筑行业）的增长异常迅速，成为带动地方财政收入增长的最主要力量。

“挤压效应”之二

分税制还涉及**预算制度改革**，目的是将预算外资金纳入预算内管理。预算内资金的管理相对**集权化、透明化，**而预算外资金的使用自由度较大。因此，如果将预算外资金纳入预算管理，无疑会限制地方政府的**支出权限**。

在此背景下，地方政府力图做大当时还没有被纳入预算管理的收入，其中最主要的即以**土地出让金**为主的土地收入 。

土地财政是指地方政府的可支配财力高度倚重土地及相关产业租税费收入的一种财政模式。土地财政包括通过土地税收、土地使用权出让、土地融资等方式获得收益来直接或间接增加财政支出能力的行为。



二元财政收入：

第一财政：转移支付和本级预算收入

第二财政/土地财政：围绕土地出让的收入，即地方政府在一般公共预算财政以外，发

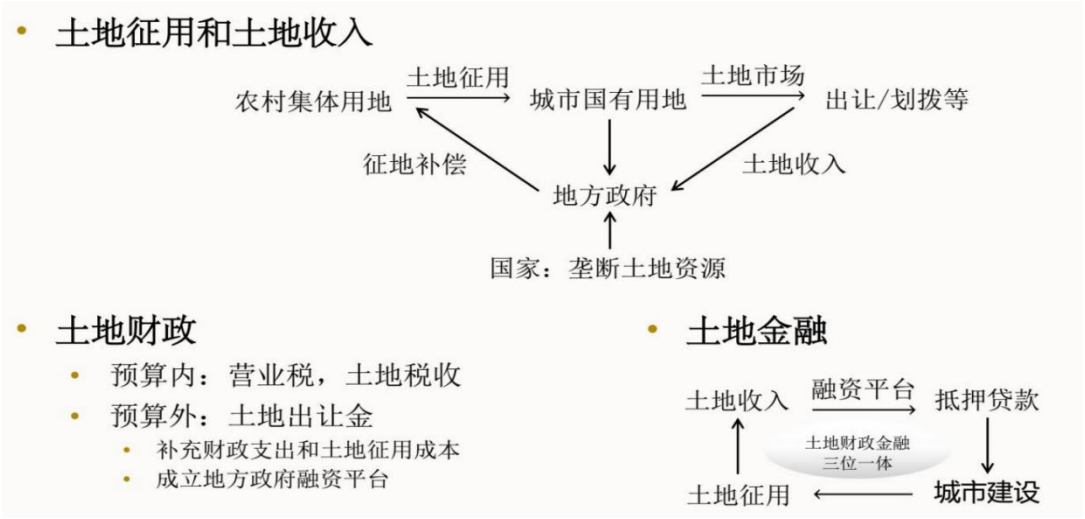
展出了另一个资金规模巨大、完全由地方政府自己掌控的、以土地出让收入为中心的财政收支体系。

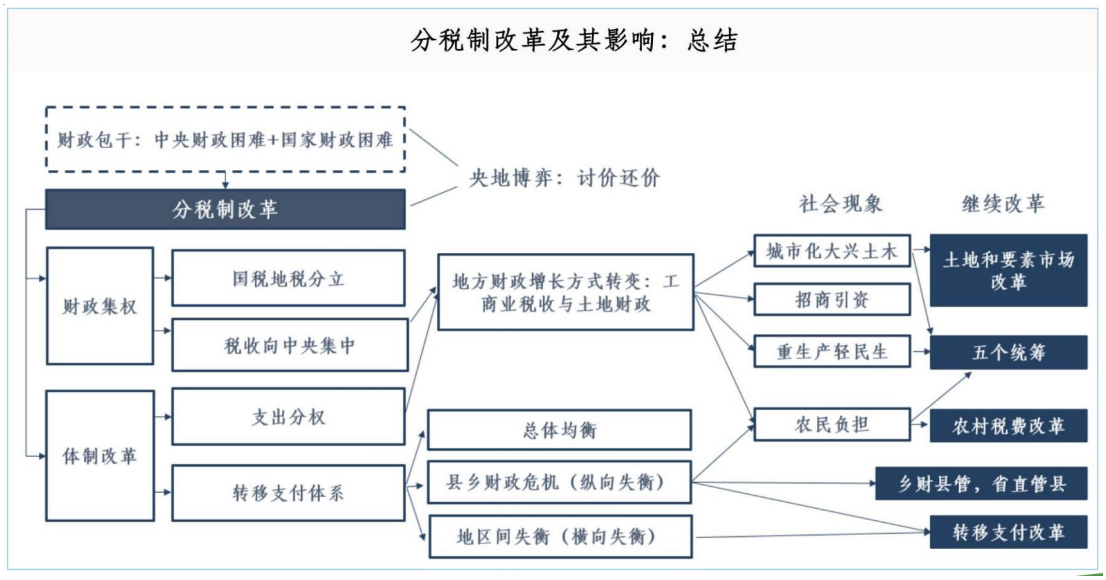
二元财政收入："第一财政靠工业，第二财政靠土地"。

二元财政支出："吃饭靠第一财政，建设靠第二财政"。

"土地财政"是分税制改革的**非预期后果**。

从 2001 到 2021 年，GDP 年均增长 12.4%，全国财政预算收入年均增长 13.4%，而土地出让收入年均增长 23.4%，远超经济增长和财政收入增长。





三、财政平衡法

（一）基本含义

前提：中央会适当地将财政权分给地方。

平衡的内容：收入和支出。

财政平衡法以**财政民主**为基础，是**财政分权**的必然产物，具体内容涉及政府间财政关系，中央和地方政府之间的收支范围、财政上缴、财政拨款以及相互合作等。

财政平衡法的立法宗旨，在于维持中央和地方之间、地方相互之间的**财力均衡**，建设协调和良性的政府间财政关系。

我国目前的财政是以 1994 年分税制改革（财政体制改革，只改革了财政收入的关系）为基础的。

特别是，分税制改革初步构建了中央与地方**财政事权**和**支出责任划分**的体系框架，为建立现代财政制度奠定了良好基础。

实现财政平衡是贯穿中央和地方财政关系调整的隐含主线。

（二）财政收入划分法

财政承包制以承认地方政府的**自主权**为条件，推行财政承包制的目的在于适当增加地方政府的财力，激发地方政府增收的愿望。这与改革开放初期放权让利的思想相吻合。

分税制改革根据**事权和财权相结合**的原则，按照**税种**划分中央与地方的收入。

将维护国家权益、实施宏观调控所必需的税种划为**中央税**；将同经济发展直接相关的主要税种划为**中央与地方共享税**；将适合地方征管的税种划为**地方税**，并充实地方税税种，增加地方税收入。

（三）2002 年所得税收入分享改革

1994 年以前我国所得税规模较小，后来越来越大；2002 年以前，所得税是地方税。

除铁路运输、国家邮政、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行以及海洋石油天然气企业缴纳的所得税**继续作为中央收入外**，其他企业所得税和个人所得税收入由中央与地方按比例分享。

2002 年所得税收入中央和地方各分享 50%；2003 年所得税收入中央分享 60%，地方分享 40%。随后，一直维持**四六开**的比例。

表 3：税收收入方面中央、地方政府分成比例

本表背诵

税种	中央政府分成	地方政府分成
增值税	50%	50%
消费税	100%	0%
企业所得税	60%	40%
个人所得税	60%	40%
资源税	海洋石油资源税	除海洋石油资源税的其他资源税
城市维护建设税	铁道部门、各银行总行、各保险公司总公司集中交纳的部分	不含铁道部门、各银行总行、各保险公司总公司集中交纳的部分
房产税	0%	100%
印花税	0%	100%
城镇土地使用税	0%	10096
土地增值税	0%	100%
车船税	0%	100%
船舶吨税	100%	0%
车辆购置税	100%	0%
关税	100%	0%
耕地占用税	0%	100%
契税	0%	100%
烟叶税	0%	100%

（四）财政支出划分法

财政事权是一级政府应承担的运用财政资金提供基本公共服务的任务和职责，支出责任是政府履行财政事权的支出义务和保障。

政府间事权划分方面都有大致的框架为：中央政府是国家安全、经济稳定和收入再分配职责的主要承担者；资源配置(提供公共服务)职责虽然主要是地方政府的职责，但全国性的公共产品以及具有大范围规模经济和空间外溢的活动仍然需要中央政府承担或参与（共同事权）。

确定事权属性是进行财政支出划分的前提。

事权划分基本原则：

1.外部性：例如长江水域保护、空气治理，不仅对自身主体有影响，还会对其他地方有影响，因此外部性强烈的话，则涉及的主体越多，就需要中央政府的调控。上游保护不力会影响下游。国防外交等事权在中央，城市基础设施建设等事权在地方。

2.信息复杂程度：基层属性越明显，那么信息越复杂，那么事权就越应该交给地方基础政府；中央层面了解的信息相较而言就会比较抽象。(信息越复杂，则由与其最接近的地方政府负责)

3.激励相融：地方政府发展经济，经济越好，税收越多；某一税种地方能够分得越多，地方就更愿意发展该方面的产业，例如营改增之前地方更愿意发展营业税。(将一个事权定义为中央事权还是地方事权，可以更好激励经济发展)

中央与地方财政事权和支出责任划分还不同程度存在不清晰、不合理、不规范等问题：

1.政府和市场之间关系界定不清，一些本可由市场调节或社会提供的事务，财政包揽过多，同时一些本应由政府承担的基本公共服务，财政承担不够。

2.中央与地方财政事权和支出责任划分不尽合理，**一些本应由中央直接负责的事务交给地方承担（地方支出责任过大）**，一些宜由地方负责的事务，中央承担过多，地方没有担负起相应的支出责任。

3.不少中央和地方提供基本公共服务的职责交叉重叠，共同承担的事项较多。

共同事权中，上级往往会用行政命令指挥、控制下级，导致共同事权一般会由下级承担，上级也不提供财政保障的支持。(导致地方支出责任增大)

4.省以下财政事权和支出责任划分不尽规范；有的财政事权和支出责任划分缺乏法律依据，法治化、规范化程度不高。

推进中央与地方财政事权划分：

1.适度加强中央的财政事权（因为中央收入盈余）

2.保障地方履行财政事权（主要指以转移支付的方式保障地方政府有财力进行财政支出）

3.减少并规范中央与地方共同财政事权（共同财政事权在实际运作中，中央会以行政控制的方式将共同事权转换为地方事权）

4.建立财政事权划分动态调整机制（有些信息中央收集会更容易，因此可以考虑将原先的地方事权划分为中央事权）

完善中央与地方支出责任划分：

1.中央的财政事权由中央承担支出责任

2.地方的财政事权由地方承担支出责任

3.中央与地方共同财政事权区分情况划分支出责任

表 1　基本公共服务领域中央与地方事权和支出责任的分担比例

事权项目	第一档	第二档	第三档	第四档	第五档
	内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆12个省(区、市)	河北、山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、海南10个省	辽宁、福建、山东3个省	天津、江苏、浙江、广东4个省(市)和大连、宁波、厦门、青岛、深圳5个计划单列市	北京、上海2个直辖市
义务教育公用经费保障	中央分担80%	中央分担60%	中央分担50%	中央分担50%	中央分担50%
中等职业教育国家助学金、免学费补助，普通高中教育国家助学金、免学杂费补助	中央分担80%	中央分担60%	中央分担50%	中央分担30%	中央分担10%
家庭经济困难学生生活补助	中央分担50%	中央分担50%	中央分担50%	中央分担50%	中央分担50%
免费提供国家规定教科书	中央全部承担	中央全部承担	中央全部承担	中央全部承担	中央全部承担
免费提供地方教科书	地方全部承担	地方全部承担	地方全部承担	地方全部承担	地方全部承担
贫困地区学生营养膳食补助	中央全部承担	中央全部承担	中央全部承担	中央全部承担	中央全部承担
对人口较少民族寄宿生增加安排生活补助所需经费	中央全部承担	中央全部承担	中央全部承担	中央全部承担	中央全部承担
城乡居民基本医疗保险补助、公共卫生服务、计划生育扶助保障	中央分担80%	中央分担60%	中央分担50%	中央分担30%	中央分担10%
城乡居民基本养老保险补助	中央全部承担	中央全部承担	中央分担50%	中央分担50%	中央分担50%
基层公共文化设施免费或低收费开放	中央分担80%	中央分担60%	中央分担50%	中央分担50%	中央分担50%
受灾人员救助(对遭受重特大自然灾害的省份)	中央财政按规定的补助标准给予适当补助，灾害救助所需其余资金由地方财政承担				
基本公共就业服务、医疗救助、困难群众补助、残疾人服务、城乡保障性安居工程	中央财政分担比例主要依据地方财力状况、保障对象数量等因素确定				
其他基本公共文化服务共同事权事项	中央财政根据基本公共文化服务工作任务量、补助标准、绩效情况、财力状况等统筹确定对地方转移支付资金。				

资料来源：根据基本公共服务领域中央与地方共同财政事权划分改革方案、不同专项转移支付资金管理办法等整理。

加快省以下财政事权和支出责任划分：

将部分适宜由更高一级政府承担的基本公共服务职能**上移**，明确省级政府在保持区域内经济稳定、促进经济协调发展、推进区域内基本公共服务均等化等方面的职责。

将有关居民生活、社会治安、城乡建设、公共设施管理等适宜由基层政府发挥信息、管理优势的基本公共服务职能**下移**（这些信息基层政府更容易收集），强化基层政府贯彻执行国家政策和上级政府政策的责任。

——《国务院办公厅关于进一步推进省以下财政体制改革工作的指导意见》

（五）转移支付法

政府间财政转移支付，即国家的各级政府在既定的事权、财权和财力划分的框架下，为实现双向均衡而进行的财政资金的相互转移，广义上包括**上级政府对下级政府的各项补助、下级政府对上级政府的上解，以及地方政府间发达地区对不发达地区的补助等。**

转移支付在平衡地方政府预算收支、调节国内横向公平、加强中央政府宏观调控能力、保证公共物品的有效供给以及促进资源优化配置上起着非常重要的作用。

《预算法》第十六条 国家实行财政转移支付制度。财政转移支付应当规范、公平、公开，以**推进地区间基本公共服务均等化为主要目标**。

财政转移支付包括中央对地方的转移支付和地方上级政府对下级政府的转移支付，以为均衡地区间基本财力、由下级政府统筹安排使用的一般性转移支付为主体。

按照法律、行政法规和国务院的规定可以设立专项转移支付，用于办理特定事项。建立健全专项转移支付定期评估和退出机制。市场竞争机制能够有效调节的事项不得设立专项转移支付。

上级政府在安排专项转移支付时，**不得要求下级政府承担配套资金**。但是，按照国务院的规定应当由上下级政府共同承担的事项除外。

补充：中央对地方转移支付总额占中央一般公共预算支出的 70%左右（2013-2023）

1.一般性转移支付：不限制资金的支出方向

该类型的转移支付源于之前的财力性转移支付，只要不属于具体项目或者特定目的的转移支付，都可以被视为一般性转移支付。

主要类型包括均衡性转移支付和民族地区转移支付。

现行的均衡性转移支付资金按照公平、公正，循序渐进的原则，并体现向**少数民族**地区适当倾斜的政策，主要参照各地标准财政收入和标准财政支出及可用于转移支付的资金数量等客观因素，**按统一公式计算确定**。财政越困难的地区，中央财政补助程度越高。

均衡性转移支付的快速增长对于缓解财政困难地区财政运行中的突出矛盾、保障机关事业单位职工工资发放和机构正常运转等发挥了重要作用，推动了地区间基本公共服务均等化的进程，为实现区域协调发展构建和谐社会提供了财力支持。

趋势：逐步增加一般性转移支付，逐步减少专项转移支付。

2.专项转移支付：指定资金的支出方向

专项转移支付是指附加条件的政府间财政转移支付，拨款提供者在某种程度上**指定了资金的用途**，拨款接受者必须按照规定的方式使用这些资金，专款专用是其最基本的特征。

3.共同财政事权转移支付

2019 年，中央财政整合设立**共同财政事权转移支付**，主要用于履行教育、医疗、养老、就业等基本民生领域（都是共同事权）的中央财政支出责任，为与预算法规定衔接，编制预算时**暂列入一般性转移支付**。

目前，总体上形成了**以财政事权和支出责任划分为依据，以一般性转移支付为主体，共同财政事权转移支付和专项转移支付有效组合、协调配合、结构合理的转移支付体系**。

4.专项拨款

按照有无配套要求，专项拨款可以区分为非配套拨款和配套拨款两种形式，前者不要求接受方提供配套资金，后者要求接受方提供一定比例的配套资金。

上级政府在安排专项转移支付时，不得要求下级政府承担配套资金。但是共同事权除外。

按照政府间支出责任划分，专项拨款可划分为委托事务拨款、共同事务拨款和鼓励或扶持性拨款。

5.政府间财政协作法（政府间财政资金流动）

政府间财政协作是指中央与地方政府、上级与下级政府以及不同地区，不同层级，地方政府间的财政协调与合作。

当中央与地方政府上级与下级政府在某一领域中的事权与支出责任厘定后，也需要在法律法规的范围内相互配合，同理协作，以共同完成国家责任，保障经济社会繁荣健康发展。

政府间财政协作的表现：

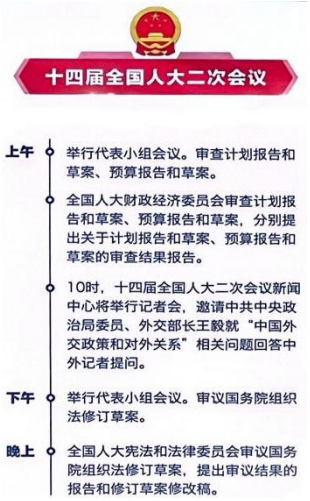
（1）政府对口支援（典型表现，财政帮扶）

（2）区域环境保护（突破了区域的独立性）

（3）区域经济发展（突破了区域的独立性）

（4）区域生态补偿（类似于对赌协议，例如浙江和安徽签订水域保护协议，如果安徽水质达到标准，那作为下游的浙江享受了优质水质，则浙江政府要给予安徽政府财政支持，否则就是安徽给浙江。）

第五章 预算法



一 、预算法概述

（一）预算和预算法的概念

预算通常是指相关主体对其经济活动的预先盘算，即在需要与可能之间进行权衡和评估，以决定是否和如何进行某种资源配置的过程。整个国家的财政活动要通过预算来安排。

预算法是调整在国家进行预算资金的筹集、分配、使用和管理过程中所发生的社会关系的法律规范的总称。

国家凡百政，莫不需要财源的支应，而悠关国家财政收入如何取得、如何将收入作最有效的支出、收入与支出之间又如何取得平衡等诸问题，在在均需要事前祥密的计划；提供此等财政计划，并透过国民代表议会的审议，藉以构成财政作用之民主统制的重要媒介者，厥为预算。——<台湾>蔡茂寅：《财政法第一讲：预算的基础概念》

（二）预算法的地位

因为财政活动的主要内容是进行预算资金的筹集、分配、使用和管理，因此，没有预算就没有财政。

在这个意义上，调整预算关系的预算法也必然成为**财政法的核心**，而且直接影响着财政法基本原理的提炼和基本制度的构成。

概一国之法治，莫重于规范国家权力的运作，限权之关键，首当是国家财权的掌控，而控权之要义，则在于支配“国家钱包”的预算。——徐志雄：《现代宪法论》

（三）预算的基本属性

1.计划性

预算不仅止于国家收支的估算，在性质上更是单一年度财政运营的计划。即预算乃是就国家活动的全体，估算必要的收入与支出，因此在性质上蕴含着计划的属性。

决算：对已经发生的真实情况的总结。

2.法律性

预算的法律性，乃是就预算的“**议会(统制)性”（全国人大运作、通过）及“法拘束性”（效力层面）**二者而言的。

程序上：预算在程序上必须经过议会审议、作为议会决议的对象。

效力上：政府必须严格按照预算报告进行支出，因而在实体效果上产生某种程度的法律拘束力。

（四）预算体系的横向结构

从横向结构上看，预算体系由预算收入和预算支出组成。国家通过预算收入和支出的有效安排，可以更好地进行宏观调控。

为了全面规范政府的收支行为，加强对预算的管理和监督，应实行“全口径预算”，即政府的全部收入和支出都应当纳入预算。

（五）全口径预算

全口径预算，即把政府所有收支全部纳入统一管理，目标定位于构建覆盖所有收支，不存在游离于预算外的政府收支，将所有类型的财政资金收支都纳入统一管理体系的制度框架。

“政府的全部收入和支出都应当纳入预算。”

“政府的全部收入应当上缴国家金库，任何部门、单位和个人不得截留、占用、挪用、拖欠。”

“各级政府、各部门、各单位的支出必须按照预算执行,不得虚假列支。”

“小金库”“预算外收入”“非预算收入”

凡违反国家财经法规及其他有关规定，侵占、截留国家和单位收入，未列入本单位财务会计部门帐内或未纳入预算管理，私存私放的各项资金均属“小金库”。

（六）预算体系的纵向结构

从纵向结构看，预算体系是依据国家的**政权结构**形成的国家预算的协调统一的整体。

一级政府一级预算。纵向结构至少包括五级（中央、省、市、县、乡），预算体系依附国家**政权**结构体系而存在。

二、预算编制和审批程序

（一）预算编制

预算编制是政府的职责，具体而言主要是**财政部门**的职责。既是一种**义务**，也是一种**权力**。政府享有预算编制、执行权，立法机关享有预算批准和监督权，这反映了我国国家权力的基本架构，不仅体现了财政民主，也与责任政府的要求保持一致。

预算包括收入和支出。收入的来源过于琐碎和详细，只有政府的财政部门才知道、才有能力进行预算编制。

每一级的政府的财政部门在年初**编制**预算，编制后提交全国人大**审议**（预算批准权），

审议**通过**后，由政府**执行**，而全国人大行使对预算的**监督权**。

预算编制首先要解决收支范围和科目设置（地方编制预算收入时，要排除中央税，如消费税是中央税），其次要确定预算编制的依据和基准，最后根据法定程序编出预算草案，提交立法机关审查和批准。

《预算法》第 4 条规定："预算由**预算收入**和**预算支出**组成。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。 "

1.预算收入：四本（复式预算）

a.一般公共预算：税收（主体）、行政事业性收费；

b.政府性基金预算：有中央的、有地方的；

c.国有资本经营预算：国有资本收益；

d.社会保险基金预算。

预算数是整数，执行数不是整数。一般公共预算收入预算表还会列出预算数/上年执行数的%。

（1）一般公共预算

一般公共预算是将以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。用于科教文卫等一般公共服务的发展。

补充：中央一般公共预算支出还有不少部分用于中央对地方的**转移支付**。

一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

下图：2024 年中央一般公共 预算收入预算表（部分）https://yss.mof.gov.cn/2024zyczys/

2024年中央一般公共预算收入预算表

单位：亿元

项　　目	2023年执行数	2024年预算数	预算数为上年执行数的%
一、税收收入	95833.72	98655.00	102.9
国内增值税	34587.83	36085.00	104.3
国内消费税	16117.81	17245.00	107.0
进口货物增值税、消费税	19484.82	20275.00	104.1
进口货物增值税	18385.88	19125.00	104.0
进口消费品消费税	1098.94	1150.00	104.6
出口货物退增值税、消费税	-17121.92	-18820.00	109.9
出口货物退增值税	-17068.87	-18765.00	109.9

2024年中央政府性基金收入预算表

单位：亿元

项　　目	2023年执行数	2024年预算数	预算数为上年执行数的%	2023年结转收入	2024年可安排资金数
一、中央农网还贷资金收入	228.03	243.08	106.6	0.53	243.61
二、铁路建设基金收入	606.25	621.20	102.5	5.25	626.45
三、民航发展基金收入	333.33	390.00	117.0	16.11	406.11
四、旅游发展基金收入	5.22	9.60	183.9	1.56	11.16
五、国家电影事业发展专项资金收入	4.07	9.00	221.1	0.08	9.08
六、中央水库移民扶持基金收入	353.99	364.60	103.0	3.48	368.08
七、中央特别国债经营基金财务收入	452.64	454.13	100.3	0.34	454.47
八、彩票公益金收入	754.05	650.00	86.2	226.22	876.22
九、国家重大水利工程建设基金收入	136.56	140.66	103.0	1.33	141.99
十、核电站乏燃料处理处置基金收入	64.85	69.07	106.5	117.28	186.35

（2）政府性基金预算

政府性基金预算是指将依照法律、行政法规的规定在一定期限内**向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金**，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

《预算法》要求政府性基金预算应当按**基金项目**编制，做到**以收定支**。即每一种基金都需要编制一本预算，按照相应的管理层级，报送**同级人大审批**。

每一种基金的收入和支出都是特定的，例如民航发展基金的收支范围就不同于铁路建设基金，具体范围由设定基金的法律法规加以规定。

国务院关于今年以来预算执行情况的报告(2024年)

(二)政府性基金预算执行情况

1-7月，全国政府性基金预算收入23295亿元，同比下降18.5%。其中，中央政府性基金预算收入2386亿元，增长7.8%,主要是民航发展基金收入增加；地方政府性基金预算本级收入20909亿元，下降20.7%,其中国有土地使用权出让收入17763亿元，下降22.3%。全国政府性基金预算支出41228亿元，同比下

降16.1%。其中，中央政府性基金预算本级支出1282亿元，增长43%,主要是彩票公益金安排的支出增加；**地方政府性基金预算支出39946亿元，下降17.2%,其中国有土地使用权出让收入相关支出25098亿元，下降8.9%。**

(3)国有资本经营预算

国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。《预算法》要求，国有资本经营预算应当按照**收支平衡**的原则编制，**不列赤字**，并**安排资金调入一般公共预算**。

调入原因：国有资本经营预算主要来源于国企上缴的利润，理论上而言，国企属于人民，国有资本收益是全民所有的资产，而将国有资本经营预算调入一般公共预算就可以**体现全民受益的理念**，因为一般公共预算安排用于**保障和改善民生**。因此，不能让国有资本经营预算只在国有经济内部循环，即不能只用于发放国企职工工资、扩张国企规模等。

2024年中央国有资本经营收入预算表

单位：亿元

项　　目	2023年执行数	2024年预算数	预算数为上年执行数的%
一、利润收入	2179.40	2055.55	94.3
烟草企业利润收入	584.90	562.00	96.1
石油石化企业利润收入	513.69	514.70	100.2
电力企业利润收入	235.96	190.38	80.7
电信企业利润收入	193.55	210.13	108.6
煤炭企业利润收入	84.96	95.94	112.9
有色冶金采掘企业利润收入	0.19	0.46	242.1
钢铁企业利润收入	20.11	16.13	80.2

(4)社会保险基金预算

严格来讲，社会保险基金预算不属于国家的政府收入。但和政府有关系，政府需要统筹规划；如果公众缴纳的社会保险有资金缺口，政府还需要救济和补助。

社会保险基金预算是对通过社会保险缴款、一般公共预算安排以及其他方式筹集的资金，专项用于**社会保险**的收支预算。

《预算法》第 11 条要求，社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

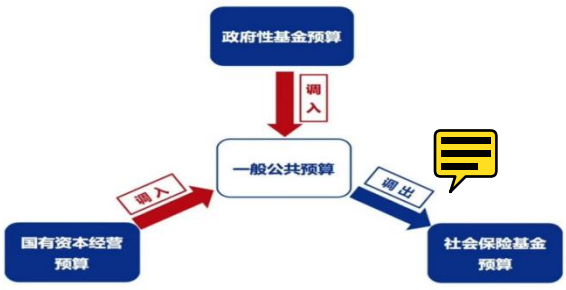
目前，我国社会保险基金包括基本养老保险基金，基本医疗保险基金，工伤保险基金，失业保险基金。

各项社会保险基金**按照社会保险险种分别建账**，即和政府性基金一样，并不存在统一的社会保险基金预算，只有按各个险种独立运行的预算形式。

2024年中央社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项　　目	2023年执行数	2024年预算数	预算数为上年执行数的%
一、企业职工基本养老保险基金收入	137.14	108.42	79.1
其中：保险费收入	67.29	66.53	98.9
利息收入	1.37	1.42	103.6
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	238.24	385.60	161.9
其中：保险费收入	108.40	156.70	144.6
财政补贴收入	124.72	224.72	180.2
利息收入	0.78	0.78	100.0



（二）预算支出

预算支出，即将取得的预算资金进行分配和使用的活动，亦即支出预算资金的行为。

依据《预算法》规定，一般公共预算支出按照其功能分类，包括：(1)一般公共服务支出；(2)外交、公共安全、国防支出；(3) 农业、环境保护支出；(4)教育、科技、文化、卫生、

体育支出；(5)社会保障及就业支出；(6)其他支出。

2024年中央一般公共预算支出预算表

单位：亿元

项　　目	2023年执行数	2024年预算数	预算数为上年执行数的%
一、中央本级支出	38219.39	41520.00	108.6
一般公共服务支出	1516.95	1585.71	104.5
外交支出	570.31	607.83	106.6
国防支出	15536.78	16655.40	107.2
公共安全支出	2245.58	2276.62	101.4
教育支出	1570.81	1649.36	105.0
科学技术支出	3371.18	3708.28	110.0

（三）预算的编制

预算编制，是指**制定**取得和分配、使用预算资金的年度计划的活动。

依据《预算法》规定，各级预算应当根据年度经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要，**参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测**，按照规定程序征求各方面意见后，进行编制。

在预算编制的内容方面，**中央预算**的编制内容包括：(1)本级预算收入和支出；(2)上一年度结余用于本年度安排的支出；(3)返还或者补助地方的支出；(4)地方上解的收入。此外，中央财政本年度举借的国内外债务和还本付息数额应当在本级预算中单独列示。

地方各级政府预算的编制内容包括：(1)本级预算收入和支出；(2)上一年度结余用于本年度安排的支出；(3)上级返还或者补助的收入；(4)返还或者补助下级的支出；(5)上解上级的支出；(6)下级上解的收入。

2024年南京市市本级一般公共预算平衡情况表　单位：万元

收入项目	预算数		支出项目	预算数	
1、市本级一般公共预算收入	1900000		1、市本级一般公共预算直接支出	4112527	
2、上级补助收入	940000		2、上解上级支出	782000	②
（1）返还性收入	820000		（1）体制上解支出	750000	
（2）一般性转移支付收入	120000		（2）专项上解支出	32000	
3、下级上解收入	2962000		3、补助下级支出	1357473	
（1）体制上解收入	2935000		（1）返还性支出	442000	③
（2）专项上解收入	27000		（2）一般性转移支付支出	622576	
			其中：体制规定一般性转移支付	128000	④
4、调入资金	463297		共同财政事权转移支付	494576	
（1）调入预算稳定调节基金	414677		（3）专项转移支付支出	292897	
（2）调入其他资金	48620		4、地方政府一般债务还本支出	13297	⑤
收入总计	6265297	①	支出总计	6265297	

1.预算编制原则【真题】

分4年

（1）复式预算原则：中央预算和地方各级政府预算均按照复式预算编制。

（2）不列赤字原则：也就是量入为出、收支平衡的原则。

（3）真实适度原则：要求预算的编制必须真实，必须符合客观实际情况，必须依据法定程序为之；同时，预算的编制也必须适度，必须与经济发展水平相适应。

（4）节约统筹原则：要求在预算的编制过程中应当做到厉行节约、统筹兼顾。

2.单式预算和复式预算

（1）单式预算，即将政府一个财政年度内的全部财政收支汇编于单一格式的总预算表

内，不区分各项财政收支的经济性质。

（2）复式预算，即国家将本年度内的全部预算收支按照经济性质划分，分别编成两个或两个以上的预算。

复式预算通常包括经常预算和资本预算两个主要部分。经常预算主要包括政府的日常行政开支，如工资、办公费用等，这些支出通常以税收为主要收入来源。资本预算则主要用于政府对公共事业的投资、借款以及各种资本性支出，其收入来源主要包括国债收入和国外借款等。

（四）预算审批

根据《预算法》规定，中央预算由全国人大审查和批准，地方各级预算由本级人大审查和批准。经人大批准的预算，非经法定程序，不得调整。各级政府、部门、单位的支出必须以批准的预算为依据，未列入预算的不得支出。

可见，预算审批具有授权的效力，政府据此获得财政支出的权力。如果预算未能得批准，意味着政府没有得到合法授权，不能进行正常的财政支出。

1.预算草案的**初步方案**和初步审查——财政部门提出初步方案，并和全国人大专门的委员会和其他部门进行沟通，防止在审查阶段才发现问题，类似于实质审查的提前。

预算草案的初步方案是指预算草案形成之前的状态，或者说即将提交立法机关的预算草案。

不过，由于尚未正式提交，**其也就不具备预算草案的效力，可以自由协商和修改。**设置这种非正式的沟通和协调，对促进政府与立法机关的互动完善预算草案具有重要意义。

2.预算草案的审查——立法机关/权力机关，预留的审查时间很短，因此只是形式上的审查。

预算草案的初步方案经过审批机关**初步审查**之后，政府可以**调整和优化**方案，并最终形成预算草案。

《预算法》规定，报送各级人大审查和批准的预算草案应当细化。本级一般公共预算支出，按其功能分类应当编列到项；按其经济性质分类，基本支出应当编列到款。本级政府性基金预算，国有资本经营预算，社会保险基金预算支出，按其功能分类应当编列到项。

3.预算草案的批准

按照全国人大及地方人大的议事规则，大会全体会议**表决议案**，由全体全体代表的过半数通过。因此，预算算法案只要获得大会表决时**过半票数同意**即可通过。

《预算法》没有规定预算草案没有通过的应急规则。——理论上应当进行规定

三、预算执行程序

（一）预算执行

预算一经批准，就要由具体的执行机构来组织实施。《预算法》第 53 条规定，各级预算由本级政府组织执行，具体工作由本级政府财政部门负责。

各部门、各单位作为本部门、本单位的预算执行主体，负责各自的预算执行，并对执行结果负责。审批通过的预算只有得到有效执行，才能真正起到规范财政收支行为的作用。

1.预算收入的执行

在预算收入的执行方面，最基本的要求是预算收入的取得必须“及时、足额”。

《预算法》规定了不同预算主体在预算收入的组织执行方面的三项义务：

①预算收入征收部门和单位必须依照法律、行政法规的规定，及时、足额征收应征的预算收入。不得违反法律规定，多征、提前征收或者减免征、缓征应征的预算收入，不得截留、占用、挪用预算收入。

收入层面：预算只是进行了**预估**，不能作为一个目标，否则会强制增收。预估数字不会对政府产生压力。依据税法该收多少收多少，具体数额是否达到无需考虑。

②各级政府不得向预算收入征收部门和单位下达预算收入指标。

③政府全部收入应当上缴国库，任何部门、单位和个人不得截留、占用、挪用或者拖欠。

严禁将财政收入规模、增幅纳入考核评比。严格落实各项减税降费政策，严禁收取过头税费、违规设置收费项目或提高收费标准。依照法律法规及时足额征收应征的预算收入，如实反映财政收入情况，提高收入质量，严禁虚收空转。

严禁将政府非税收入与征收单位支出挂钩。

——《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(2021 年)

2.预算支出的执行

在预算支出方面，不同预算主体在支出的组织执行方面应履行如下两项义务：

①政府财政部门必须依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定，及时、足额地拨付预算支出资金，加强对预算支出的管理和监督。

②政府、部门和单位的支出必须按照预算执行，不得虚假列支。同时，应当对预算支出情况开展绩效评价。各部门、各单位的预算支出应当按照预算科目执行。

政府支出的超出部分没有**获得立法机关的授权**。

财政预算在内容上涵盖收入与支出的全部，但**其效力（约束力）主要仍然集中于支出部分**。因为预算一旦被批准，即产生授权政府行使支出的效果，但政府却不会仅仅因此授权，即以预算为根据，而取得收入。

国家的财政收入以“课税收入”作为主要来源，但是课税还须严格遵守“税收法定”的拘束，从而需要在实体法的层面寻找法律依据。因此，预算在财政收入的层面不能取代法律而单独赋予国家作为取得收入的依据。

根据 2014 年《预算法》的规定，政府收入预算**从任务性转为预期性**。收入预算为任务性时，预算收入征收部门常常采取提前征收或者免征、缓征的办法，保证按时足额完成收入任务，但预期性只提供收入预期，不具有强制性。

收入预算从约束性转向预期性，再通过建立跨年度预算平衡机制，能够解决预算执行中的超收或短收问题（如果第一年短收，则下一年弥补，以实现跨年度预算平衡）。如超收收入限定冲抵赤字或补充预算稳定调节基金，省级一般公共预算年度执行中出现短收，允许增列赤字并在下一年度预算中弥补等。

（二）预算执行监控

目前，财政部门依托预算管理一体化系统，建设全国财政运行监测中心，逐步实现财政资金从预算安排源头到使用末端全流程动态监测。

同时，组织开展预算执行监督专项行动，对部分中央部门项目、转移支付项目开展重点监督，及时发现并查处无预算列支、违规拨付资金等问题，促进财政资金安全规范使用。

（三）预算绩效管理

全面推进预算绩效管理工作，强化支出责任和效率意识，逐步将绩效管理范围覆盖各级预算单位和所有财政资金，将绩效评价重点由项目支出拓展到部门整体支出和政策、制度、管理等方面，加强绩效评价结果应用，将评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算的重要依据。

按照上一年度的预算绩效管理结果，形成第二年预算安排依据。

——《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(2014 年)

（四）预算执行的特别规则

1.安排临时支出

每年的预算会议（两会）在 3 月初，因此每年 1 月-3 月初的财政支出没有获得财政授权，属于临时支出。临时支出要在预算草案中进行情况说明。

第五十四条 预算年度开始后，各级预算草案在本级人民代表大会批准前，可以安排下列支出：

(一)上一年度结转的支出；

(二)参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出，以及对下级政府的转移性支出；

(三)法律规定必须履行支付义务的支出，以及用于自然灾害等突发事件处理的支出。

根据前款规定安排支出的情况，应当在预算草案的报告中作出说明。

预算经本级人民代表大会批准后，按照批准的预算执行。

2.动用预备费

预备费是各级政府预留的特定资金，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

《预算法》第 64 条规定：“各级预算预备费的动用方案，由本级政府财政部门提出，报本级政府决定。”

《预算法》第 69 条第 2 款：“在预算执行中，由于发生自然灾害等突发事件，必须及时增加预算支出的，应当先动支预备费；预备费不足支出的，各级政府可以先安排支出，属于预算调整的，列入预算调整方案。”

3.启用预算周转金

预算周转金是指各级总预算为了保证预算收支的正常进行，避免收支在时间上脱节而设置的一种供周转使用的资金。尤其是中央在年初需要向下级政府进行转移支付时，会有时间上的资金缺口。

预算周转金是国家财政后备基金的一种形式，是国家财政后备基金的组成部分。

《预算法》第 65 条规定：“各级预算周转金由本级政府财政部门管理，不得挪作他用。”

4.限定超收收入用途

预算超收收入，即超过预算规模而实际征收入库的收入。该部分收入如果不列入预算监控的范围，很容易成为政府自主支出的资金来源，从而形成预算监督的空白地带。

《预算法》第 66 条第 1 款规定：“各级一般公共预算年度执行中有超收收入的，只能用于冲减赤字或者补充预算稳定调节基金。”

预算稳定调节基金：为了使收入和支出匹配的基金新形式。

（五）预算调整

可能涉及增发国债、中央预算调整等。

第六十七条 经全国人民代表大会批准的中央预算和经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算，在执行中出现下列情况之一的，应当进行预算调整：

(一)需要增加或者减少预算总支出的；

(二)需要调入预算稳定调节基金的；

(三)需要调减预算安排的重点支出数额的；

(四)需要增加举借债务数额的。

（六）预算变更——支出总数不变

第七十二条 各部门、各单位的预算支出应当按照预算科目执行。严格控制**不同预算科目、预算级次或者项目间**的预算资金的调剂，确需**调剂使用**的，按照国务院财政部门的规定办理。

四、财政决算和监督

（一）财政决算

财政决算是核算预算收支年度执行结果的程序。

预算和决算分别对应着年度财政计划的起点和终点。预算所报告的是政府未来的财政收支计划，决算则是对预算执行情况的核查和定论。

预算所展示的是预算年度开始前预估的数字，决算所记载的则是预算年度终了后查证

无误的金额。

具体的决算草案由各级政府、部门和单位在每一个预算年度终了后按照国务院规定的时间进行编制。

决算草案应当与预算相对应，按预算数、调整预算数、决算数分别列出。一般公共预算支出应当按功能分类编列到项，按经济性质分类编列到款。

（二）预算监督

预算监督是指各级国家机关依法对全部预算活动的监督。预算监督贯穿于预算管理活动的各个环节，因而它是涉及面很广的一项重要法律制度。

1.人大监督：预算授权通过批准的方式进行监督；

2.政府内部监督：如审计机关；

3.社会监督：公民、舆论。

第六章 税法总论

一、税法基本概念

（一）概念

税收是文明的代价(霍姆斯)。

税收是国家或其他公法团体为财政收入或其他附带目的，对满足法定构成要件的主体强制课予的无对价金钱给付义务。

（二）税收要素

1.征税主体一国家(中央和地方)；

2.范畴一分配领域；

3.根据一政治权力；

4.手段一法律；

5.实质一政府向社会取得财富。

（三）税法和税收

税法是国家制定的调整国家与**纳税人之间在征纳税方面的权利和义务关系**的法律规范的总称。

税收是经济活动，属于经济基础范畴，而税法则是法律制度，属于上层建筑。税法是税收的法律依据和法律保障，税法必须以保障税收活动为其存在的理由和基础。

（四）税法主体

税法主体是在税收法律关系中享有权利和承担义务的当事人，包括**征税主体和纳税主体**两类。

纳税义务人，即享有法定权利，负有纳税义务，直接缴纳税款的单位和个人。

负税人，指税款的实际承担者，负担税款的经济主体，而纳税人只是负担税款的法律主体。纳税人不一定就是负税人。只有当纳税人所纳的税款无法转嫁时，这时纳税人就同时又是负税人。

成本+税收

例如，消费税的纳税人是产品的生产者、经营者，而负税人则是消费者。税法一般只规定纳税人，而不规定负税人。

代扣代缴人，即税法规定有义务从纳税人的收入中扣除其应纳税额并代为缴纳的单位或企业。

名解

（五）征税客体

征税客体/征税对象/课税对象，指税收制度中所规定的征税的标的或对象，是税种区别的标志。将十八个税种分为五大类：

(1)流转额：商品流转额；

(2)收益额：利润；所得；

纳税义务人=商家

负税人：消费者

间接 增值税 消费税

我负 直接 个税 财产税

(3)财产：房屋；车辆；船舶；遗产；

车船税普遍征收；房屋税还没有普遍征收。

(4)资源：城镇土地使用；耕地占用；

(5)行为：交易；投资；使用；

商业交易中会出现印花税。

（六）其他概念

1.税目

税目，即税法规定的征税的具体项目。（车、酒、烟）

2.税基

计税依据/计税标准/计税基数/税基，指依税法规定所确定的用以计算应纳税额的依据。

3.税率

税率是应纳税额与计税基数之间的数量关系或比率，是税收制度的核心，体现税负的轻重。税率可分为比例税率、累进税率和定额税率。

（1）比例税率，即不分征税对象大小,均按同一比例征收的税率

①单一比例税率：增值税普通税率，13%

②差别比例税率：城市维护建设税：纳税人所在地在市区的，税率为 7%；纳税人所在地在县城、镇的，税率为 5%；纳税人所在地不在市区、县城或镇的，税率为 1%。

（2）**累进税率**，即按征税对象的数额大小，而设置递增的等级税率，由递增的一组税率组成。

①**全额累进税率**，将征税对象划分为若干级，每一级制定不同的税率，征税对象的全部数额按达到的最高数额征税。

②**超额累进税率**，将征税对象划分为若干等级，每个等级制定不同税率。对全部征税对象分别按不同级次的税率计算税款，然后依次相加。

（七）纳税环节

纳税环节，指征税对象在从生产到消费的流转过程中应当缴纳税款的环节，具体包括生产环节、流通环节、分配环节和消费环节等。

例如，消费税中的

金银首饰——零售环节 纳税

香　　烟——生产环节 纳税

二、税收基本类型

（一）中央税与地方税（差别在于：税收收入划分主体不同）

（二）一般目的税与特定目的税

（三）直接税与间接税

（四）所得税、商品税和财产税

现行税收和税法体系由税收实体法和税收征收管理法法律制度构成，税收实体法由 18 个税收法律、法规组成，按性质作用可分为以下六类。

流转税类（间接税）：增值税、消费税（消费税包含在售价里）

资源税类：资源税、城镇土地使用税

所得税类（直接税）：企业所得税、个人所得税

特定目的税类：城市维护建设税、土地增值税、车辆购置税、耕地占用税、烟叶税

财产和行为税类：房产税、车船税、印花税、契税关税类

三、税法基本原则【必考】

税法的基本原则，是指贯穿于全部税收法律规范、在税收关系的调整中具有普遍价值的、任何税收活动都必须遵循和贯彻的根本准则或标准。

税法基本原则是税法本质、内容和价值目标的最集中的表现，也是税收立法的基础、税法解释和适用的依据，对税收立法、执法、守法和司法具有普遍意义和指导作用。

（一）**税收法定原则**——税法的帝王原则，强调法律的作用和地位，体现民主正当性，不能变成形式性原则

1.概念

税收法定原则，又称“税收法定主义”，即税法主体的权利义务必须由法律加以规定，税法的各类构成要素都必须且只能由法律予以明确规定；征纳主体的权利义务只以法律规定为依据，没有法律依据，任何主体不得征税或减免税收。

狭义的法律：全国人大及其常委会，极具代表性，有形式上的要求。

广义的法律：国务院行政法规，地方性法规、规章，现实中的实施。

制定法律的主体不同，不仅效力位阶不同，而且背后的立法理念也不同。全国人大体现了民主授权的机制，以程序公正获得民众同意；但是国务院没有这些民主程序，而是通过任命产生了行政官员，行政法规是实施性质的，是为了更好地实施法律。

税法是对公民财产的实质性限制，分享公民的财产权，规定该程序要严格按照狭义上的法律去执行，以保护公民的财产权，在形式上严格限制，以达成政府征税和公民纳税的平衡。

税收法定原则的内容：课税要件法定原则、课税要件明确原则、程序上合法性原则。

2.税收法定原则的实定法依据

《宪法》第 13 条第 1 款规定：“公民的合法的私有财产不受侵犯。”同时，《宪法》第 56 条规定：“中华人民共和国公民有依照法律纳税的义务。"

第 56 条的规定既是对公民纳税义务的确认，同时也是对国家课税权的限制。依本条规定，其反面解释即是：非依法律，公民有不纳税的权利，国家征税机关则有不征税的义务。

《宪法》第 56 条规定的“法律”，应该仅指**狭义的法律**，即全国人大及其常委会制定的法律，不包括国务院的行政法规，更不包括部门行政规章和地方行政规章。

税收法定主义在现代的主要目标就是**规范税收授权立法**。

如此，《宪法》第 56 条可以成为税收法定主义的最高法律依据，《立法法》和《税收征收管理法》则从不同角度体现税收法定主义的要求。

《增值税暂行条例》和《消费税暂行条例》等条例是国务院颁布的行政法规，是广义的法律，没有狭义的法律的地位和效力那么高，与严格按照狭义法律来征税有一定相违。但由于过去，税收层面的“授权立法”的现象比较普遍，因此由国务院来颁布法律，有历史来源和演进，也与《立法法》有关。这些条例是行政机关为了实施、执行而制定的。

2015 年《立法法》修改涉及的“税收法定的争议”

《立法法》(2015 年)第八条(现第 11 条)规定：下列事项只能制定法律：

(六)税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度；

……

(九)基本经济制度以及财政、海关、金融和外贸的基本制度；

旧《立法法》(2005 年)第 8 条第 6 项规定：基本经济制度以及财政、税收、海关、金融和外贸的基本制度；

《立法法》2005、 2015年第 9 条(现 2023年第 12 条)规定：“本法第八条规定的事项尚未制定法律的，**全国人民代表大会及其常务委员会有权作出决定，授权国务院可以根据实际需要，对其中的部分事项先制定行政法规，但是有关犯罪和刑罚、对公民政治权利的剥夺和限制人身自由的强制措施和处罚、司法制度等事项除外**（这些涉及公民的生命、自由、人身，要坚持罪刑法定原则）。”（关于税收的立法在一定程度上可以通过授权被突破，但是事关公民的生命、自由、人身的立法不可能被授权。）

3.落实税收法定原则的意义

(1) 税收法定原则是税收立法和税收法律制度的基本原则，落实税收法定原则正是贯彻宪法基本权利保护和法治精神的体现。

(2) 税收法定原则涉及的诸多课税要素，例如税种设立、税款征收等都直接关系纳税人的切身利益，应由代表人民行使国家权力的立法机关以法律的形式予以规范，从而体现税法的民主正当性。

(3) 依照法律规定设税、征税、治税，是建设法治国家、法治政府、法治社会的迫切需要，也是推动实现国家治理体系和治理能力现代化的必然要求，更是人民当家作主的直接体现。

4.落实税收法定原则的要求

(1) 不再出台新的税收条例；拟新开征的税种，同步起草相关法律草案，适时提请全国人大常委会审议。

(2) 与税制改革相关的税种条例将适时上升为法律。

(3) 其他不涉及税制改革的税种，根据工作进展和实际需要，按照积极、稳妥、有序、先易后难的原则，将相关税收条例逐步上升为法律。

(4) 待全部税收条例上升为法律或废止后，提请全国人民代表大会废止《全国人民代表大会关于授权国务院在经济体制改革和对外开放方面可以制定暂行的规定或者条例的决定》。

(5) 全国人大常委会将根据上述安排，在每年的立法工作计划中安排相应的税收立法项目。

5.税收法定的立法方式

2015 年立法法修订后，全国人大启动了收回税收立法权、加紧制定税收法律的进程。2015 年以来，船舶吨税法、烟叶税法、车辆购置税法、耕地占用税法、资源税法、契税法、城市维护建设税法、印花税法相继发布，自其生效之日起，原相关税种暂行条例同时废止，加上新开征的环境保护税法、关税法、增值税法，单行税种法律增至 14部。

及至目前，消费税、房地产税、土地增值税、城镇土地使用税这 4 个税种依然没有完成税收立法。（关税有了税收立法）

税法在大陆法系的很多国家被认为是公法，处理的是税务的公共部门和纳税人之间的关系。

近年来，税收法律大多采用**“平移立法”**的方式制定，虽法律形式“上升”，但内容实质基本仍是当初暂行条例的模样。暂行条例本就较为粗疏，“平移立法”将这种状况上升到法律层面，仍普遍地将税收“基本”事项以制度空白的方式实质性地委由执行部门填补。

平移立法客观上存在不足，如果所有税收制度都采取简单的“平移”做法，则既没有推进税制改革，也没有优化税收立法，由此带来的所谓“税收法定”可能徒具形式意义，而无实质价值。

以近年来制定法律的税种为例，车船税、环境保护税的税收优惠较过去稍有扩围，车船税法还细化了税目的分类并略调税额，环境保护税法则增设税额上限，征税范围和税基等俱无变化。耕地占用税、车辆购置税的优惠情形也稍有增加。

此外，有轨电车、家用运输车被从车辆购置税的征税范围中剔除。船舶吨税和烟叶税的税收要素则未见调整。可见，各税种在立法过程中，总体上遵循制度平移的路径。

传统认知将**税收法定理解成形式正义原则，与税收公平等实质正义原则并立。**从形式与实质的关系来看，形式正义原则应该服务于实质正义原则，通过对形式正义原则的坚守，最终实现实质正义原则。税收法定作为一项形式原则，实乃服务于税收的实质公平正义，并应以实现税收的实质公平正义为旨归。

6.如何落实税收法定原则

(1) 落实税收法定原则，应按照量能课税、生存权保障的基本要求，实现税负公平，明确对最低生活费用不课税以及生存权财产不课税或轻课税。

（2）落实税收法定原则，应通过税法规则的完备和细化，确保给予各种经济活动和事实的税收后果以充分的确定性和可预测性。

（3）落实税收法定原则，应按照税收中性原则的要求，谨慎地制定可能影响市场竞争秩序的税收政策，并对税收政策的制定主体、制定程序、政策评估、监督和废止等，作出具体细致的规定。

在形式上，税收法定要求税法规则应遵循**法律保留和法律优先原则**，税收事项的基本制度须以法律的形式加以规定，并且相关行政法规、规章和规范性文件的制定应符合税收法律的原意和立法目的。（体系性、和谐性）

在实质上，税收法定还要求税法本身需要体现纳税人权利保护和公平正义的价值理念，并将规范政府征税权作为税收立法的核心价值之一；需要税法在实质上融入“良法善治”的基本价值，以符合**量能课税、公平负担、生存权保障**等宪法性原则。要紧扣税法的“纳税人权利保护”这一主题。

名解

（二）量能课税原则

量能课税原则是税收公平原则的主要体现，也是宪法平等原则在税法领域的应用。

量能课税原则，即根据负担能力的大小来确定税收负担水平的原则。负担能力的大小有各种测量指标，其中主要是所得和财产。累进税率的制定就是量能课税原则的具体运用。

凡所得多的，说明负税能力强，应规定较重的税收负担；凡所得少的，说明负税能力弱，应规定较轻的税收负担或者不纳税。

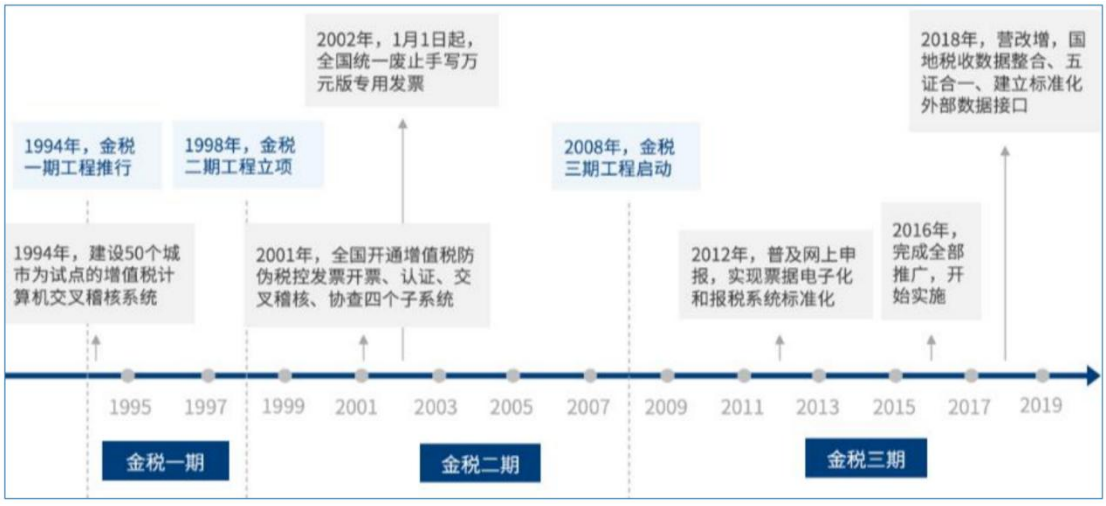
量能课税原则体现出生存权保障、平等原则等基本法律理念。是实质正义的体现。

（三）税收效率原则

税收效率原则要求税法的制定和执行必须有利于提高经济运行的效率和税收行政的效率，税法的调整必须有利于减少纳税主体的奉行成本和额外负担，以降低社会成本。

税收的行政效率可以从征税费用和纳税费用两个方面予以考察；税收的经济效率的主旨则在于如何通过优化税制，尽可能地减少税收对社会经济的不良影响，或者最大程度地促进社会经济的良性发展。

电票：商业承兑汇票是由银行以外的付款人承兑。商业承兑汇票按交易双方约定,由销货企业或购货企业签发,但由购货企业承兑。商业承兑汇票的付款人收到开户银行的付款通知，应当在当日通知银行付款。



（四）实质课税原则

实质课税原则源自于德国税法上的经济观察法，该原则由税收公平原则导出，是解决

税收规避的一种法律方法。规避不同于筹划：筹划是合理的，税收筹划是依法降低应缴税款；但规避是违法的。

美国法上称之为“实质大于形式”(Substance Over Form) 。

根据实质课税原则，税法的规定在于掌握人民的纳税能力，注重的是足以代表纳税人纳税能力的**经济事实（实质）**，而不是其外观的**法律行为形式（形式）**。如果课税要件事实的“形式与实质”不一致，只能依照其实质加以判断。

对应地，在解释和适用税法时，应**根据实质的经济事实而非外观的法律行为作出判断**，以便按照纳税人实际纳税能力(经济能力)公平课税。

如果劳务报酬极高，在这种情况下如果按照个人所得税进行纳税，那额纳税额极高，因此大多将其转化为合伙企业收入，通过转化收入形式以进行税收规避。

实质课税原则弥补狭义法律在形式上的不足，即形式上的合法、实质上的不合法。运用实质课税原则突破形式来认定实质。

实质课税原则适用范围——

实质课税原则一般适用于违反强行规定与公序良俗的行为、无效的法律行为、虚伪的法律与事实行为、税收规避行为等情况。

在具体运用上多从**课税客体和归属**(即课税客体与课税主体的关系)两方面加以分析。

就课税客体而言，**如果课税客体已具体(实质上)存在，则不论该客体的存在形式上是否合法，都应对其课税，即课税与否与课税客体是否合法存在并无关联。**

例如，违章建筑、无照行医所得的灰黑收入都应按房产税法、所得税法予以课税。因为房产税法、所得税法是以建筑物、所得为课税客体，既有建筑物、所得存在，就属适当的课税客体，可以而且应当征税。

注意：

①违法反而不征税会起到负面影响；

②根据税法进行纳税，不表明非法行为被法律认可其合法化。

就课税归属而言，如果真实课税主体可以辨明，则无论课税客体在名义上的纳税义务人是谁，都应该以该真实课税主体为纳税义务人。

例如，累进制的工资薪金所得税的计缴，虚列职工人数(或由高工资者的亲友替代分散)以降低累进税负，则无论工资的名义所得者(和名义上的纳税人)是谁，都应将其归属于真实的所得者(即真实课税主体)综合计算纳税.

（五）实质课税与税收法定的关系

税收法定着眼于形式理性，通过形式要件防范税收权力的滥用，而实质课税着眼于实质理性，着重发现行为是否满足课税实质要件。

在处理二者的关系时，实质课税主义应以坚持税收法定主义为前提，不能脱离税收法定主义的体系要求。

具体而言，对于偏重于经济解释的实质课税原则的应用，**不得超越税法可能的文义**，不得以此来规避法律的适用，而应严格限制在纳税人滥用法律、规避税收的可能情形之内。

因此，为了保障纳税人对税法秩序的信赖，维持税法的安定性和可预测性，税收法定主义应优先于实质课税主义而适用。

当法律文义解释不足以应对情形时，才可以突破形式认定实质。

第七章 商品与服务税法/流转税

一、商品与服务税法概述

商品与服务税法的概念

商品与服务税法，即以纳税人的商品和非商品流转额为征税对象，也被称为“流转税” 。

商品流转额是指因销售或购进商品而发生的货币金额，既可以是销售收入额，也可以是购进商品支付金额。非商品流转额是指各种劳务收入或服务性业务收入金额，通常称营业额或营业收入。

商品与服务税法的特点

1.征税对象是商品或服务的流转额。

流转税的主要课税对象是流转额。

2.商品与服务税简便易行

不像房产税，即使是同一城市的房价也不相同。

产品的每一阶段的流转额一般是公开的。

3.商品与服务税课税隐蔽

增值税附着在商品上。

4.商品与服务税可以调节经济

二、增值税

（一）增值税的含义

增值税（value added tax，VAT），是以商品在流转过程中产生的增值额为计税依据而征收的流转税。增值额，即指生产者或经营者在一定期间的生产经营过程中新创造的价值。

增值税已经成为中国**最大的税种**，增值税的收入占全部税收的60%以上。

增值税的纳税**主体**是在中华人民共和国境内销售货物或者加工、修理修配劳务，销售服务、无形资产、不动产以及**进口货物**的单位和个人。

增值税的征税范围包括两大类，第一类是**销售货物、提供应税劳务、进口货物**；第二类是**销售服务、无形资产、不动产**，这些过去属于营业税的征税范围。

（二）增值税的作用

增值税的历史较短，源于法国。1946 年法国财政官员莫里斯·劳莱提出用增值税代替营业税的设想,1948 年法国正式采用增值税税制。1953 年美国的密西根州为解决财政赤字也决定开征增值税。1954 年法国将增值税扩展到商业批发阶段,对原来的毛所得形态的增值税转变为目前各国争相采用的消费形态。

1.增值税具有中性特点，不会干扰资源配置。

“中性”：增值税只对增值额征税。纳税人税负**不因生产结构的改变和流通环节多少的不同而不同，对纳税人的生产经营决策影响较小**，不会扭曲市场资源的配置。

营业税会涉及对同一产品在产业链上下游中**重复征税**的问题，中间流通的环节越多，重复征税越严重；而**增值税只针对增值额，避免了重复征税。**

2.有利于保障财政收入的稳定增长

（1）增值税实行普遍征收，税基广阔；

（2）增值税对商品销售和劳务提供征收，收入能随消费的增长而增长；

（3）增值税收入不受企业生产组织形式、商品生产结构和流转环节变化的影响；

（4）**凭发票抵扣制度**：增值税实行**凭发票**注明税额**抵扣**制度，环环相扣，只要发票印制、管理得法，可以有效地防止偷漏税。

3.有利于国际贸易的开展

（1）对出口国家来说可以准确计算退税，可避免退税不尽或退税过多的现象发生，有利于商品出口。

（2）对于进口国家来说，可对进口商品足额征税，使其与本国商品负担同等的税收，便于保护本国民族工业的发展。凡此都有利于国际贸易的开展。

4.增值税具有相互钩稽机制，有利于防止偷漏税现象的发生

对增值税来说，只要该商品的最后售价相同，其总体税负就是相同的。因此，上一环节

少纳了税，下一环节就要多纳税，而凭发票抵扣就可促使购买方向销售者索要发票，从而在买卖双方建立起相互制约关系（监督），税务部门也可以通过发票对纳税人进行交叉审计，防止并及时发现偷漏税。

（三）增值税的优点

1.增值税是“中性”税种，以商品流转的增值额为计税依据，避免重复征税，促进公平竞争，体现税收效率原则。

2.“道道课征，税不重征”，既能体现经济链条环节的内在联系以利于相互监督，又有利于保障征税过程的普遍、连续和合理，保障财政收入的稳定增长。

3.增值税税负在商品流转的各个环节的合理分配，有利于促进生产的专业化，提高劳动生产率；有利于鼓励产品出口和促进本国经济的发展。

（四）增值税纳税人

增值税实行凭专用发票抵扣税款的制度，要求纳税人会计核算健全，并要能够准确核算**销项税额、进项税额和应纳税额**。

抵扣制度：应纳税额=销项税额-进项税额

鉴于纳税人会计核算水平参差不齐，以及经营规模小的纳税人直接面向消费者发生应税销售行为而无须开具专用发票。因此，将纳税人按其**经营规模大小及会计核算健全与否**划分为**一般纳税人和小规模纳税人。**

一般纳税人是指年应税销售额超过财政部、国家税务总局规定的小规模纳税人标准的企业和企业性单位。

小规模纳税人是指年应税销售额在规定标准(500 万)以下，并且会计核算不健全，不能按规定报送有关税务资料的增值税纳税人。

（五）增值税的税率与征收率

增值税的**税率**适用于**一般纳税人**——

1.一般税率，增值税一般纳税人销售或者进口货物，加工修理修配劳务，有形劳动租赁服务，税率为 13%（17%-16%-13%）。一般纳税人销售**服务**，税率为 6%。

2.特别税率，增值税一般纳税人发生下列增值税应税销售行为或者进口货物的，按 9%的税率（11%-10%-9%）计征增值税。例如，粮食等农产品、食用植物油、食用盐；自来水；暖气、冷气、热水；煤气；等等。

3.零税率

税率的法律规定变化

(一)纳税人销售货物、劳务、有形动产租赁服务或者进口货物，除本条第二项、第四项、第五项另有规定外，税率为 17%。

(二)纳税人销售交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务，销售不动产，转让土地使用权，销售或者进口下列货物，税率为 11%。

一、纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17%和 11%税率的，税率分别调整为 16%、10%。

一、增值税一般纳税人(以下称纳税人)发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%税率的，税率调整为 13%；原适用 10%税率的，税率调整为 9%。

征收率适用于小规模纳税人（考量销售额和增收率）——

小规模纳税人经营规模小，会计核算不健全，难以按上述税率计税和使用增值税专用发票抵扣进项税款，因此**实行按销售额与征收率计算应纳税额的简易办法**。

计算方法

1.一般纳税人增值税应纳税额的计算

应纳税额=当期销项税额-当期进项税额

2009 年 3 月,某冰箱企业(属于增值税一般纳税人)向大型家电零售企业(属于增值税一般纳税人)销售甲种型号的冰箱 1000 台,每台售价 500 元(不含增值税),销售乙种型号的冰箱 500 台,每台售价 1000 元(不含增值税)。同月,该冰箱企业购进原材料 90 万元,取得增值税专用发票，发票上注明的税款数额为 15.3 万元。该冰箱企业 2009 年 3 月份应当缴纳多少增值税。

(1000*500)*17%+(500*1000)*17%-153000=17000 元

2.小规模纳税人增值税应纳税额的计算

应纳税额=销售额*征收率；**销售额=含税销售额/(1+征收率)**

某企业是从事商品零售的小规模纳税人,2009 年 3 月，取得销售商品收入 10 万元,取得进货普通发票,发票上记载的进货数额是 6 万元。该企业 2009 年 3 月应当缴纳多少增值税。

100000/(1+3%)=97087 元　97087*3%=2913 元

三、消费税——中央税，但正在改革

（一）消费税的概念

消费税(excise duty)，也称货物税，是以**特定**的消费品的流转额为计税依据而征收的流转税。

消费税的纳税主体是在中华人民共和国境内生产、委托加工和进口应税消费品的单位和个人。

（二）消费税的特点

1.课税范围具有选择性（特定的 14 类）

2.征税环节具有单一性（只要在生产和零售中缴纳一次即可，一般是在生产中）

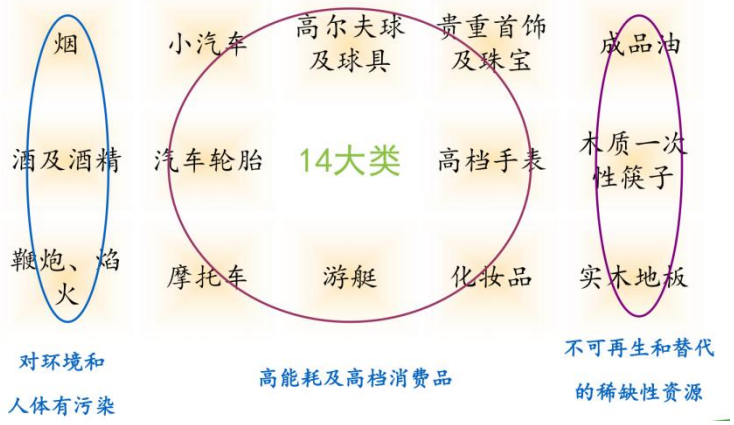
3.税率设计具有灵活和差别性（每一类对应一种税率）

4.征收方法具有多样性（从量征收/从价征收）

5.税款征收具有重叠性（重复征收）

6.税收负担具有转嫁性（间接税）

“寓禁于征”：对于以下这些产品，不能一禁了之，而应当增加经济负担。



（三）消费税的作用

调节作用，通过课税范围的选择、税率高低不同的设计和征收环节的确定，可以起到调整产业结构、调整消费结构、调节收入分配的作用

收入作用，通过选择税源集中、收入比较稳定的高档消费品作为征税对象，以及设计较高的税率等，可以为政府筹措稳定的财政收入。

消费税主要采用从价定率计税和从量定额计税的方法计算应纳税额。

从价定率计税指以应税消费品的销售额(含消费税而不含增值税的销售额)为计税依据，按照规定的税率计算应纳税额。

从量定额计税指以应税消费品的销售数量为计税依据，按照规定的单位税额计算应纳税

额。

四、关税

（一）关税的概念

关税是针对进出境货物、物品征收的税收，征收对象限于进出境的货物或物品。进口货物的收货人、出口货物的发货人、进境物品的携带人或者收件人是关税的纳税义务人。

新颁布的《关税法》

第五条 个人合理自用的进境物品，按照简易征收办法征收关税。超过个人合理自用数量的进境物品，按照进口货物征收关税。

个人合理自用的进境物品，在规定数额以内的免征关税。

进境物品关税简易征收办法和免征关税数额由国务院规定，报全国人民代表大会常务委员会备案。

（二）关税的特点

1.关税以进出关镜的各种有形货物和物品流转额作为征税对象；

2.关税具有较强的涉外性，是执行对外政策的工具；

3.关税征收由有别于国内税收征收机关的特定专门机关进行。——由海关征收

中华人民共和国关税法

（2024 年 4 月 26 日第十四届全国人民代表大会常务委员会第九次会议通过）

目录

第一章 总则
第二章 税目和税率
第三章 应纳税额
第四章 税收优惠和特殊情形关税征收
第五章 征收管理
第六章 法律责任
第七章 附则

十八个税种里面只有五个税种没有立法

第八章 所得税法 （重点：个人所得税）

一、所得税法概述

（一）所得税的概念

所得税(income tax)，也被称为收益税，即以法人、自然人和其他经济组织在一定期间内的纯所得(即净收入，要扣除成本和亏损，毛收入>净收入)额为征税对象的税收。

毛收入(毛收入=收入-成本)和净收入(净收入=收入-成本-亏损)。

个税还有专项附加扣除的模式。

国际通行的做法以纳税人为标准，将所得税划分为个人所得税和公司所得税。（二）所得税的特点

1.以纯所得或净收入为征税对象（亏损的企业不用缴纳所得税——不同于增值税和消费税）

2.所得税分享的是资本的收益，而不能扩及资本本身 （区别于财产税）

即使没有净收入，例如公司的车船本身尚未出租，但是由于车船本身的存在，还要征收车船税，这就是资本本身，不属于所得税范畴。

3.所得税必须遵守量能课税原则 （体现实质公平）

4.所得税属于直接税，税负难以转嫁 区别于商品与服务税

税痛问题：间接税，如增值税、消费税等，企业的税负痛感小。

（三）税收管辖权

1.税收管辖权，即一国政府行使的征税的权力。税收管辖权在性质上是国家管辖权在税收领

域的体现，因此税收管辖权的确定也应遵守属人原则和属地原则。

属人性质的连结因素一般为**税收居所**，税收管辖权的基本方式为**居民税收管辖权；**

属地性质的连结因素一般为**所得来源地**，税收管辖权的基本方式为**收入来源地税收管辖权**。

属人性质的连结因素不是国籍，因为税收是经济因素，如果以国籍作为连结点就会容易产生规避。

属地性质可以参见刑法对于领土范围内、船舶、航空航天器等的规定。

2.居民税收管辖权

居民税收管辖权是一国政府对其境内居住的所有居民(包括自然人和法人)来自**世界范围内的**全部收入以及**存在于世界范围内的财产**所行使的课税权力，体现出**属人主义**的原则。

行使居民税收管辖权的**核心在于纳税人居民身份的确定**，凡是本国居民，对其一切应税**收益、所得财产**都要征税，不论课税对象是来自或存在于本国或是其他国家。

3.自然人居民身份的确认标准（各国采取其中某一两种）

(1) 住所标准 （民法：经常居住地）

(2) 居所标准 （居住时间和是否拥有可支配的房屋）

(3) 停留时间标准（满 183 天）

(4) 国籍标准

4.法人居民身份的确认标准

(1) 注册地标准

(2) 实际管理中心所在地标准

(3) 总机构所在地标准

(4) 控股权标准（控股股东的国籍，澳大利亚等国，使用频率低）

5.收入来源地税收管辖权

行使收入来源地管辖权的核心是判定收入来源地，即判定纳税人所获取的收入是否源于本国境内以及财产是否存在于本国境内。

来源地税收管辖的前提条件是纳税人的所得与征税国之间存在经济上的源泉关系。这些渊源的连结标志有不动产所在地，常设机构所在地，投资生产的股息、利息，特许权使用费、租金等所得发生地等。

6.所得税管辖权的冲突

任何国家都有税法的立法扩张倾向，扩张管辖，是为了规避本国利益的流失。

为了避免重复征税，国家之间会签订税收协定。

OECD 国际经合组织：解决重复征税、管辖权冲突问题，会提供解决争议的范本。

(1) 居民税收管辖权与收入来源地税收管辖权的冲突

例如，中国公民在国外打工。

(2) 收入来源地税收管辖权与收入来源地税收管辖权的冲突

例如，一笔收入的不同环节。

(3) 居民税收管辖权与居民税收管辖权的冲突

例如，标准不同的冲突。

二、个人所得税

(一) 含义

个人所得税，以个人所得为征税对象，且由获取所得的个人缴纳的税种。

偶然所得，如彩票，这类所得税的税率较高。

(二) 征税范围

1.工资、薪金所得；

2.劳务报酬所得；
3.稿酬所得；
4.特许权使用费所得；
5.经营所得；
6.利息、股息、红利所得；
7.财产租赁所得；
8.财产转让所得；
9.偶然所得。

居民个人取得《个人所得税法》第 2 条**第一项至第四项所得(综合所得)，按纳税年度合并计算**个人所得税；非居民个人取得前款第一项至第四项所得，按月或者按次分项计算个人所得税。

纳税人取得第 2 条**第五项至第九项**的所得，**依照规定分别计算**个人所得税。

需要进行预扣预缴，之前多收了税，就要退税；少缴税则补税。

《个人所得税法》

第十一条　居民个人取得综合所得，按年计算个人所得税；有扣缴义务人的，由扣缴义务人按月或者按次预扣预缴税款；需要办理汇算清缴的，应当在取得所得的次年三月一日至六月三十日内办理汇算清缴。预扣予预缴办法由国务院税务主管部门制定。

居民个人向扣缴义务人提供专项附加扣除信息的，扣缴义务人按月预扣预缴税款时应当按照规定予以扣除，不得拒绝。

非居民个人取得工资、薪金所得，劳务报酬所得，稿酬所得和特许权使用费所得，有扣缴义务人的，由扣缴义务人按月或者按次代扣代缴税款，不办理汇算清缴。

要及时办理汇算清缴。

提前预扣预缴，是为了防止偷税漏税，因此在所得下发前单位就已经代扣代缴税款，等到年底再统一退税。

（三）个人所得税的征税模式

分类所得税制；综合所得税制；分类综合所得税制

1.分类所得税制

分类所得税制，即把所得依其来源的不同分为若干类别，对不同类别的所得适用不同的税率分别计税的所得税制度。

分类所得税制的优点：

（1）不同性质采用不同税率，可以实行差别待遇，有利于实现特定的政策目标；

（2）采用源泉征课法，既可以控制税源，又能减少汇算清缴的麻烦，降低税收成本。

即如果完全采取分类所得税制，**则无需进行汇算清缴**。

分类所得税制的缺点：

（1）不同来源和性质的所得采取不同的税率和扣除标准，导致所得税结构过于复杂，增加税收成本。

（2）分类所得税制有时不能按照纳税人真实纳税能力纳税，不符合量能课税原则。

2.综合所得税制

综合所得税制，即对纳税人全年各种不同来源的所得综合起来，减除法定宽免额和扣除额之后的净所得，依据统一税率计征税款的所得税制度。

不区别收入来源的性质。

综合所得税制的优点：

（1）将各种来源所得加总，综合所得水平相同的纳税人，纳税能力和缴纳税收相同，符合横向公平原则。

(2) 综合所得越高，纳税人纳税能力越大，缴纳税收越多，符合纵向公平原则。

(3) 综合所得税制平等对待各种来源所得，对各种所得实行相同的边际税率，纳税人难以转移所得或更改所得性质。

(4) 综合所得税制不会改变收益率，税前收益率相同的所得组合税后净收益率也相同，因此不会影响所得的最优组合，符合税收中性原则。

综合所得税制的缺点：

(1) 综合所得税制的计税依据的确定较为复杂和困难，征税成本较高，不便于实行源泉扣缴。

(2) 综合所得税制对个人申报和税务稽查水平要求较高，需要以完善的信息设施和全面可靠的原始资料为条件。

3.分类综合所得税制

分类综合所得税制，又称为混合所得税制，即对纳税人的各类来源所得首先适用不同税率分类征收，再综合纳税人一定期限内的全部所得按统一的税率计算征收。

同时，对已缴纳的各项分类所得税款予以扣除，多退少补。

(四) 个人所得税的纳税人

1.居民个人：

(1) 在中国境内**有住所**

(2) 无住所，但是累计居住在**一个纳税年度内**（每个年度从 1 月 1 日开始计算）满 183 天。

承担完全税负，应纳税额是在中国境内和中国境外的所有所得。

2.非居民个人：

(1) 无住所，又不居住

(2) 无住所，又居住不满 183 天

承担不完全税负，应纳税额是在中国境内的所得。这是为了让与境内经营活动并不紧密的非居民个人尽可能自主纳税，不逃税。

《个人所得税法》

第一条　在中国境内有住所，或者无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计满一百八十三天的个人，为居民个人。居民个人从中国境内和境外取得的所得，依照本法规定缴纳个人所得税。

在中国境内无住所又不居住，或者无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计不满一百八十三天的个人，为非居民个人。非居民个人从中国境内取得的所得，依照本法规定缴纳个人所得税。

纳税年度，自公历一月一日起至十二月三十一日止。

纳税人身份			应税所得范围			
			中国境内所得		中国境外所得	
			境内支付	境外支付	境内支付	境外支付
非居民	基本原则	无住所又不居住	应税		不征税	
		无住所而居住不满183天	应税		不征税	
	放宽	无住所居住少于90天	应税	境外负担的免税	不征税	
居民	基本原则	有住所	应税		应税	
		无住所但居住满183天	应税		应税	
	放宽	无住所但居住满183天连续不满6年	应税		应税	免税
		无住所且居住满183天的年度连续满6年	应税		应税	

劳动者在中国境内公司工作所得,但是是由境外母公司支付的,这是境内所得境外支付。同理,境外所得境外支付是指在中国境外工作所得,由境外公司支付的。

（五）综合所得税率

级数	全年应纳税所得额	税率（%）	速算扣除数
1	不超过36000元的	3	0
2	超过36000元至144000元的部分	10	2520
3	超过144000元至300000元的部分	20	16920
4	超过300000元至420000元的部分	25	31920
5	超过420000元至660000元的部分	30	52920
6	超过660000元至960000元的部分	35	85920
7	超过960000元的部分	45	181920

全年应纳税所得额，指居民个人取得综合所得以纳税年度收入额减除费用六万元以及专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除后的余额。

速算扣除数的计算公式是：

本级速算扣除额=上一级最高应纳税所得额×（本级税率-上一级税率）+上一级速算扣除数。

个税起征点是年收入六万。

年个税应税税额=全年应纳税所得额*对应级别的税额-速算扣除数。

（六）经营所得税率　（税率基本均等化）

经营所得税率最高 35%和综合所得税率最高 45%之间的差距所产生的问题：高收入人群

级次	全年应纳税所得额	税率（%）	速算扣除数
1	不超过30000元的	5	0
2	超过30000元至90000元的部分	10	1500
3	超过90000元至300000元的部分	20	10500
4	超过300000元至500000元的部分	30	40500
5	超过500000元的部分	35	65500

选择将个人劳务报酬转化为经营收入，（主播、艺人成立个人合伙企业）转换收入的性质。

这到底是合法的税务筹划还是非法的税务规避？

（七）个人所得税反避税规则（负税感更强）

国家通过强制缴税的方式合理分享公民的财产。

第八条 有下列情形之一的，税务机关有权按照合理方法进行纳税调整：

(一)个人与其关联方之间的业务往来不符合独立交易（无关联，不会无底线协商）原则而减少本人或者其关联方应纳税额，且无正当理由；

(二)居民个人控制的，或者居民个人和居民企业共同控制的设立在实际税负明显偏低的国家(地区)的企业，无合理经营需要，对应当归属于居民个人的利润不作分配或者减少分配；

(三)个人实施其他不具有合理商业目的的安排而获取不当税收利益。

税务机关依照前款规定作出纳税调整，需要补征税款的，应当补征税款，并依法加收利息。

三、企业所得税

（一）企业所得税的概念（征税对象是净收入，不是利润）

企业所得税，即对企业和其他取得收入的组织每一纳税年度的**收入总额，减除不征税收入、免税收入、各项扣除以及允许弥补的以前年度亏损后的余额**，依法定税率课征的**直接税**。

（二）企业所得税纳税人

判断企业是否属于应该缴纳企业所得税的主体的**直接依据是认定纳税人是否为居民**，居民纳税人的判断标准直接影响纳税人实际的纳税义务。企业所得税的纳税人分为居民企业（和本国的关联更紧密）和非居民企业。（两者承担税收责任的不同）

企业所得税的应纳税额既不等于企业实现的利润额，也不是企业的增值额，更不同于企业的销售额或营业额。

第二条 **企业分为居民企业和非居民企业。（具体构成条件——考点）**

本法所称居民企业，是指依法在中国境内成立，或者依照外国(地区)法律成立但实际管理机构在中国境内的企业。

本法所称非居民企业，是指依照外国(地区)法律成立且实际管理机构不在中国境内，但在中国境内设立机构、场所的，或者在中国境内未设立机构、场所，但有来源于中国境内所得的企业。

第三条 居民企业应当就其来源于中国境内、境外的所得缴纳企业所得税。

非居民企业在中国境内设立机构、场所的，应当**就其所设机构、场所取得的来源于中国境内的所得**，以及**发生在中国境外但与其所设机构、场所有实际联系的所得**，缴纳企业所得税。

非居民企业在中国境内未设立机构、场所的，或者虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的，应当就其来**源于中国境内的所得**缴纳企业所得税。

<table>
<tr><td>纳税人身份</td><td colspan="2">含义</td><td colspan="2">应税所得范围</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">居民企业</td><td>1.中国境内成立</td><td></td><td>中国境内所得</td><td colspan="2">中国境外所得</td></tr>
<tr><td>2.依外国法成立</td><td>+实际管理机构在中国境内</td><td>应税</td><td colspan="2">应税</td></tr>
<tr><td rowspan="2">非居民企业</td><td rowspan="2">依外国法成立+实际管理机构非中国境内</td><td>1.在中国境内设立机构、场所+就其所设机构、场所取得的来源于中国境内的所得</td><td>应税</td><td>应税：发生在中国境外但与其所设机构、场所有实际联系的所得。</td><td>不应税：与其所设机构、场所没有实际联系的所得。</td></tr>
<tr><td>2.在中国境内未设立机构、场所+有来源于中国境内所得</td><td>应税</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（三）企业所得税税率

企业所得税的税率为 25%。（原先是 33%，我国下降至 25%，境外一直是 25%。）

非居民企业在中国境内未设立机构、场所的，或者虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的，应当就其**来源于中国境内的所得**缴纳企业所得税，税率为**20%**。

符合条件的**小型微利企业**，减按 20%的税率征收企业所得税。

国家**重点扶持的高新技术企业**，减按 15%的税率征收企业所得税。

（四）应纳税额计算

应纳税所得额=收入总额-不征收收入-免税收入-准予扣除项目-以前年度的亏损

应纳税额=应纳税所得额 X 适用税率-税收减免额-税收抵免额

（五）特别纳税调整

1.转让定价规则

2.受控外国公司规则

3.资本弱化规则

4.一般反避税规则

（六）转让定价

转让定价(transfer pricing)，即对集团内部的某一部门提供给集团内其他部门产品或劳务等内部交易进行作价，对**关联企业**间的交易进行定价的行为。

关联企业的复杂和特殊的关联关系，经常被用作掩护，进行避税活动。

第一，通过抬高或压低商品、劳务价格或资金利用率来转移利润。

第二，通过不合理地分摊成本、费用，改变关联企业的利润状况。

（七）关联企业转让定价规则

1.企业与其关联方之间的业务往来，不符合独立交易原则(Arm’s Length Principle)而减少企业或者其关联方应纳税收入或者所得额的，税务机关有权按照合理方法调整。

2.企业与其关联方共同开发、受让**无形资产**，或者共同提供、接受劳务发生的成本，在计算应纳税所得额时应当按照独立交易原则进行分摊。

3.企业可以向税务机关提出与其关联方之间业务往来的定价原则和计算方法，税务机关与企业协商、确认后，达成预约定价安排。

预约定价：关联企业为了更好地交易，将定价原则、方法报备给税务机关，和税务机关达成税务协议，尽可能降低交易风险和不确定性。

4.企业向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表时，应当就其与关联方之间的业务往来，附送年度关联业务往来报告表。

5.企业不提供与关联方业务往来资料，或提供虚假、不完整资料，未能真实反映关联业务往来情况的，税务机关有权依法核定应纳税所得。

独立交易原则/公平独立原则/公平交易原则/正常交易原则：是指即没有关联关系的交易各方，按照公平成交价格和营业常规进行业务往来遵循的原则。

当企业与其关联方之间的业务往来，不符合独立交易原则而减少企业或者其关联方应纳税收入或者所得额时，税务机关有权按照下列合理方法予以调整。

(1)可比非受控价格法；

(2)再销售价格法；

(3)成本加成法；

(4)交易净利润法；

(5)利润分割法；

(6)其他符合独立交易原则的方法。

（1）可比非受控价格法是以非关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动所收取的价格作为关联交易的公平成交价格。

（2）再销售价格法是以关联方购进商品再销售给非关联方的价格减去可比非关联交易毛利后的金额作为关联方购进商品的公平成交价格。

（3）成本加成法是以关联交易发生的合理成本加上可比非关联交易毛利作为关联交易的公平成交价格。

（4）交易净利润法是以可比非关联交易的利润率指标确定关联交易的净利润。

（5）利润分割法是根据企业与其关联方对关联交易合并利润的贡献计算各自应该分配的利润额。利润分割法分为一般利润分割法和剩余利润分割法。

（八）受控外国公司规则

税法上的受控外国公司规则（控制者是境内的居民企业和居民个人），核心在于利润的拟制分配。拟制分配并不是实际的利润分配，针对的是企业将投资收益保留在境外低税率地区，逃避本国税收管辖权的现象。

因为存在税率的差异，如果纳税人能够长期将利润保留在境外，不向本国缴纳企业所得税，就可以获得可观的期限利益，但会给本国造成税收损失。

第四十五条 由居民企业，或者由居民企业和中国居民控制的设立在实际税负明显低于本法第四条第一款规定税率水平的国家(地区)的企业，并非由于合理的经营需要而对利润不作分配或者减少分配的，上述利润中应归属于该居民企业的部分，应当计入该居民企业的当期收入。

（九）资本弱化规则

资本弱化规则涉及利息和股息的不同税收待遇。根据《企业所得税法》第 10 条第 1 项的规定，企业向投资者支付的股息、红利等权益性投资收益款项，**不得从收入总额中扣除**。

但是，对于**企业向债权人支付的利息**，《企业所得税法》**却没有**禁止性或限制性的规定。

基于此种差别，同样的投资总额，如果采用债权性投资，即从关联方借款，相比股权性投资，即便收入总额相同，企业当期的应税所得也会降低。因此，为了规避企业所得税，投资人会尽量降低股权性投资的比重，提高债权性投资的比重。

第四十六条 企业从其关联方接受的债权性投资与权益性投资的比例**超过**规定标准而发生的利息支出，不得在计算应纳税所得额时扣除。

1.债权性投资，指企业直接或者间接从关联方获得的，需要偿还本金和支付利息或者需要以其他具有支付利息性质的方式予以补偿的融资。

2.权益性投资，指企业接受的不需要偿还本金和支付利息，**投资人对企业净资产拥有所有权**的投资。

3.债权性投资和权益性投资的比例：金融企业，5：1；其他企业，2：1。

（十）一般反避税规则

所谓避税，即不具有合理商业目的，以减少、免除或者推迟缴纳税款为主要目的。《企业所得税法》第 47 条属于兜底性条款，即一般反避税规则。

第四十七条 企业实施其他**不具有合理商业目的**的安排而减少其应纳税收入或者所得额的，税务机关有权按照合理方法调整。

《一般反避税管理办法(试行)》

第四条 避税安排具有以下特征：（税收法定原则、实质课税原则）

(一) 以获取税收利益为唯一目的或者主要目的；

(二) 以形式符合税收法定、但与其经济实质不符的方式获取税收利益。”

税务机关对存在以下避税安排的企业，应启动一般反避税调查：

(1)滥用税收优惠；

(2)滥用税收协定；

滥用税收协定（treaty shopping）是指非税收协定缔约国的居民通过在税收协定缔约国设立中介公司的做法获取其本不应享有的税收协定中的税收优惠。

(3)滥用公司组织形式；

(4)利用避税港避税；

(5)其他不具有合理商业目的的安排。

第五条 税务机关应当以具有合商业目的和经济实质的类似安排为基准，按照实质重于形式的原则实施特别纳税调整。调整方法包括：

(一)对安排的全部或者部分交易重新定性：

(二)在税收上否定交易方的存在，或者将该交易方与其他交易方视为同一实体；

(三)对相关所得、扣除、税收优惠、境外税收抵免等重新定性或者在交易各方间重新分配；

(四)其他合理方法。

四、合伙所得税（目前没有《合伙所得税法》）

（一）含义

合伙所得税，即对合伙在一定期间的净所得额征收的税。

（二）纳税实体模式

纳税实体模式，合伙企业本身对所得承担纳税义务，合伙企业是独立的纳税主体，在税收上与公司地位相同，按照企业所得税征税。

纳税实体模式具有管理简单的优点，可以较大程度地避免税收规则复杂化，同时作为实体征税，可以避免在不同类型的经营组织之间的差别待遇。但是，不足之处也非常明显，如对公司一样的**双重征税**。现行的各国的企业所得税法既对企业本身征税，又对企业的高管、员工征税，故形成了双重征税。

（三）非纳税实体模式（我国现行法律）

非纳税实体，也称“透明实体”，即由合伙人对合伙企业的收益承担所得税纳税义务。

合伙企业既不是个人所得税的纳税人，也不是企业所得税的纳税人。

我国合伙企业的基本课税模式由纳税实体模式转变为非纳税实体模式。

《企业所得税法》第 1 条第 2 款规定：“个人独资企业、合伙企业不适用本法。”

《合伙企业法》第 6 条规定：“合伙企业的生产经营所得和其他所得，按照国家有关税收规定，由合伙人分别缴纳所得税。”

第九章 财产与行为税法

一、财产与行为税法概述

（一）财产税

财产税是以纳税人所**拥有或支配**的某些财产为征税对象的税收。（保有）

车船税是财产税，每年都要缴纳；车辆购置税是行为税，购买的时候一次性缴纳就行。

财产税并不对全部财产课税，而**主要**对使用、消费中的那部分财产征税，如房屋、汽车，而**不包括**生产、流通中的那部分财产，如营业设备、原材料等。

1.财产税的特点

（1）财产税的税源充足，收入稳定

（2）财产税属于直接税，税负负担较难转嫁

（3）相辅相成财产税在功能上与所得税

（4）财产税多属于地方税，在税制体系中处于辅助地位

财产税以房产税为核心，而房产税是地方税，因为房屋是不动产，地方政府征收房产税会便利很多。

辅助性地位：税源少，因为自住的非营利性的房屋不收财产税。

2.财产税的分类

（1）一般财产税和个别财产税(是否区分财产性质)

（2）静态财产税和动态财产税

车船和房产都是静态财产税；但是在继承等财产所有权发生转移变化时，才是动态财产税，如遗赠税、遗产税。我国以静态财产税为主。

（3）从量财产税和从价财产税

从量更公平，但也需要差异化政策，但大前提是完善的财产税政策制定。

（4）经常财产税和临时财产税

财产税具有悠久历史，也是现今世界众多国家普遍开征的税种。

尽管在各国税制结构中不居于主体地位，但由于财产税的一系列特点，使其能够发挥所得税、流转税无法发挥的作用，从而成为各国政府尤其是地方政府财政收入的重要来源。

（二）行为税

行为税是针对行为而课征的税收。

但是，行为税中的行为通常存在难以界定的问题。

长期以来，**印花税**、~~屠宰税、筵席税~~、**城市维护建设税**等税种被定性为行为税。

城市维护建设税：

《中华人民共和国城市维护建设税法》

第一条 在中华人民共和国境内缴纳增值税、消费税的单位和个人，**为城市维护建设税的纳税人**，应当依照本法规定缴纳城市维护建设税。

第二条 城市维护建设税以纳税人依法实际缴纳的增值税、消费税税额为计税依据。

二、房产税法

房产税是以房产为征税对象，依房产价格或房产租金收入向所有人或经营人征税的税种。

《中华人民共和国房产税暂行条例》(1986 年，2011 年修订)第 5 条第（4）项规定，个人所有非营业用的房产免纳房产税。

我国目前不严格管制出租房屋的房产税，与域外情况截然不同。

广义上的“房地产税”（理论界定上存在，法条中没有）并非独立的税种，而是泛指与房地产有关的税种体系。按如此定义，可以包括房产税、土地增值税、城镇土地使用税、耕地占用税、契税，等等。

新一轮税制改革背景下，国家正在考虑合并房地产领域的系列税种，并在此基础上开征

房地产税。从改革趋势上看，城镇**土地**使用税、房产税将合并为新的“房地产税”。

（一）地方房产税试点改革

2011 年 1 月 28 日，重庆和上海根据国务院常务会议的决定，自当年 1 月 28 日起对个人所有非营利房产开征房产税。

重庆试点征税对象	上海试点 征税对象
个人拥有的独栋商品住宅	本市居民家庭在本市新购且属于该居民家庭第二套及以上的住房和非本市居民家庭在本市新购的住房
个人新购的高档住房	
在重庆市同时无户籍、无企业、无工作的个人新购的第二套以上的普通住房	

《全国人民代表大会常务委员会关于授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作的决定》(2021 年 10 月)

试点地区的房地产税征税对象为**居住用和非居住用等各类房地产**，不包括依法拥有的农村宅基地及其上住宅。土地使用权人、房屋所有权人为房地产税的纳税人。

非居住用房地产继续按照《中华人民共和国房产税暂行条例》、《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》执行。

（二）房产税的纳税人

房产税的纳税人是**房屋的产权所有人**。产权属于全民所有的，由**经营管理的单位**缴纳；产权出典的，由**承典人**缴纳；产权所有人、承典人不在房产所在地的，或者产权未确定及租典纠纷未解决的，由**房产代管人或者使用人**缴纳。

综上可见，房产税的纳税人包括**房屋产权的所有人、经营管理单位、承典人、房产代管人或者使用人**。

（三）房产税的计税依据和税率

房产税的计税依据是房产的计税价值或房产的租金收入。按照计税价值征税的，称为“从价计征”；按照租金收入计征的，称为“从租计征”。

1.从价计征

从价计征房产税时，要按照房产原值一次减除 10%一 30%后的余值计算缴纳。各地的具体减除幅度，由省、自治区、直辖市人民政府确定。

所谓房产原值，是指纳税人按照会计制度规定，在账簿“固定资产”科目中记载的房屋造价(或原价)。

对纳税人未按会计制度规定记载原值的，在计征房产税时，应按规定调整房产原值，对房产原值明显不合理的，应重新予以评估；对没有房产原值的，应由房屋所在地的税务机关参考同类房屋的价值核定。

2.从租计征

从租计征房产税时，以房产租金收入为计税依据计算缴纳。

所谓房产租金收入，是指房屋产权所有人出租房屋使用权所得的报酬，包括货币收入和实物收入。如果是以劳务或其他形式为报酬抵付房租收入的，应根据当地同类房屋的租金水平，确定标准租金额从租计征。

现行房产税采用的是比例税率，主要有两种税率：一是实行从价计征的，税率为 1.2%；二是实行从租计征的，税率为 12%。

另外，从 2001 年起，对个人按市场价格出租的居民用房，可暂减按 4%的税率从租征收房产税。

从 2008 年 3 月 1 日起，对企事业单位、社会团体以及其他组织按市场价格向个人出租用于居住的住房，减按 4%的税率征收房产税。

（四）房产税的计算

从价计征的计算，是按照房产的原值减除一定比例后的余额来计算征收房产税。

应纳税额=应税房产原值 X(1-扣除比例)X1.2%

从租计征的计算，是按房产出租的租金收入来计算征收房产税。应纳税额=租金收入X12%(或 4%)。

资料拓展：刘剑文：《房产税改革正当性的五维建构》，载《法学研究》2014 年第 2 期。

内容提要：房产税改革是当前我国财税体制改革中的焦点、重点和难点，其正当性建构必须得到重视。在现行法律框架下，有关土地公有制和双重征税的质疑能够化解，存量房产具有可税性。房产税改革的正当性可分解为五个维度：一是征税正当，应以完善财产税制为直接目的，组织收入的功能则需经由整体性的税费结构调整来渐进地实现。二是定税正当，应以税负适度为核心，合理确定计税依据、税率及税收优惠。三是管税正当，应完善房产评估等配套制度，建立以纳税申报为主体的新型征纳模式。四是用税正当，应强化地方财政支出的公共性，形成地方财政收支健康运转的良性循环。五是程序正当，应以制定房产税法的形式推进改革，通过改革路径的法治化和可参与化来增强其民意基础。

三、契税法

（一）契税的概念

契税是以财产**所有权发生转移变动**时的不动产价值为征税对象，向产权承受人征收的财产税。

例如，办理国有土地使用权、房屋所有权权属转移登记时，需要向不动产承受的单位和个人征收契税。

（二）契税的征税范围

1.国有土地使用权出让

2.土地使用权出让

3.房屋买卖

4.房屋交换

5.房屋赠与

（三）契税纳税人

契税纳税人是在我国境内转移土地、房屋权属过程中的产权承受单位和个人。具体指国有土地使用权出让或转让中的受让人、房屋买主、房屋受赠人、房屋交换中多交付货币或实物的交换方。

（四）契税的计税依据

契税的计税依据为不动产价格。其中，国有土地使用权出让、土地使用权出让、房屋买卖，以成交价格为计税依据。成交价格是指土地、房屋权属转移合同确定的价格，包括承受者应交付的货币、实物、无形资产或者其他经济利益。

土地使用权赠与、房屋赠与，由征收机关参照土地使用权出让、房屋买卖的市场价格核定。

（五）契税税率和计算方法

契税实行 3%-5%的幅度税率。各地契税的具体适用税率，由省、自治区、直辖市人民政府在上述幅度内按照本地区的实际情况确定，并报财政部和国家税务总局备案。

计算方法：应纳税额=计税依据 x 税率

四、车船相关税法

（一）车船税的含义

车船税，即对依法应在车辆、船舶管理部门登记的车辆、船舶所有人或者管理人，就其所有或管理的车船依法征收的税收。车辆和船舶作为有形动产，对其征收的是**财产税**。该税

属于地方税。

车船税的纳税人，是在中国境内依法应在车辆、船舶管理部门登记的车辆、船舶的所有人或管理人。

《车船税法》第 6 条规定："从事机动车第三者责任强制保险业务的保险机构为机动车车船税的扣缴义务人，应当在收取保险费时依法代收车船税，并出具代收税款凭证。"

（二）计税依据

车船税以纳税人所有或者管理的车船单位"辆"或"吨位"为计征依据，实行从量定额征收。

其中，在车辆征税时，对载客车辆、摩托车按每辆计征，而对载货汽车、三轮汽车、低速货车按自重每吨计征；对船舶征税时，按净吨位每吨计征。

车辆购置税，即对在我国境内购置应税车辆的单位和个人，按其所购置的车辆价格的一定比率征收的税种。该税属于中央税。——财产税

车辆购置税的征税范围包括，汽车、有轨电车、汽车挂车、排气量超过 150ml 的摩托车。

车辆购置税以纳税人所购置车辆的价格为计税依据，实行从价定率征收，税率为 10%。

船舶吨税，即对进出我国港口的外籍船舶征收的税收。

船舶吨税过去也被称为"船钞"，具有使用费的性质，所收税款专用于助航设施的建造与维修，因此也被称为"灯塔税"。

五、印花税法

（一）印花税的含义——行为税

印花税，对经济活动和经济交往中书立、使用、领受具有法律效力的凭证的单位和个人征收的税收。

印花税在 1642 年起源于荷兰，因采用在应税凭证上粘贴印花税票作为完税标志而得名。

（二）印花税纳税人

印花税纳税人，即在中国境内书立、使用、领受应税凭证的单位和个人，其范围包括各类企业、事业、机关、团体、部队以及个人。

印花税应税凭证范围包括合同、产权转移书据、营业账簿，以及权利许可证照。按照书立、使用、领受应税凭证的不同，印花税的纳税人可以分别确定为立合同人、立据人、立账簿人、领受人和使用人五种。

（三）税目、税率和计税依据

现行印花税共有 13 个税目，具体的税率可以分为 4 个档次，分别是 0.05%、0.3‰、0.5%、1%。

在印花税的 13 个税目中，"权利、许可证照"和"营业账簿"税目中的其他账簿，适用定额税率，均为按件贴花，税额为 5 元。

印花税的计税依据为各种应税凭证上所记载的计税金额。

第十章 环境与资源税法

一 、环境与资源税法概述

（一）含义

环境与资源税，即国家为了保护资源和环境、实现可持续发展，对开发、利用资源环境的单位和个人，按照开发、利用自然资源的数量、价值和污染、破坏环境的程度征收的税收。

目前税制体系中的环境与资源税主要包括环境保护税、资源税、耕地占用税和城镇土地使用税。

（二）环境与资源税的特点

1.环境与资源税具有特定的目的：

《环境保护税法》第 1 条规定："为了保护和改善环境，减少污染排放物，推进生态文

明建设，制定本法。”传统的税种，一般默认立法目的是为了增加财政收入，但是《环境保护税法》区别于传统税法，因此开篇明确其立法目的。

经济诱导目的：为了给污染环境的行为施加负担。

2.环境与资源税大多实行差别税率

环境污染物种类不同（**大气污染物、水污染物、固体废物和噪声**），因此不同种类的污染物的税率也不同。

3.环境与资源税征税范围有限

环境税针对污染环境的特定行为；资源税针对纳入征税对象的资源。

4.环境与资源税与相关收费密切相关

环境保护税是从排污费转变而来的。通过费改税，实现平移。

5.环境与资源税征管往往需要其他部门的协同

税务部门没有技术、能力去监测污染物的排放，只有环保部门可以。

（三）环境与资源税的理论基础

1.外部性理论与“庇古税”

环境与资源税的外部性很强，给行为人附加经济负担，尤其是对负外部性强的行为，要减少负外部性强的行为做出的频率，减少环境污染行为及其影响。

2.环境资源的价值属性

3.环境资源的公共物品属性

4.可持续发展理论

环境和资源是不可再生的。

二、环境保护税法

（一）含义

环境保护税，即对在我国领域内直接向环境排放污染物所征收的税收。在内容上，环境保护税由排污费改革而来，遵循“税负平移”的原则。

2016 年 12 月 25 日，全国人大常委会表决通过《环境保护税法》，2018 年 1 月 1 日实施。空出一年的时间给各个企业做好准备。

（二）环境保护税的纳税人

在我国领域和管辖的其他海域，直接向环境排放应税污染物的**企业事业单位和其他生产经营者**，为环境保护税的纳税人。**个人不可能是环境保护税的纳税主体。**

应税污染物，指《环境保护税法》所附《环境保护税税目税额表》《应税污染物和当量值》规定的**大气污染物、水污染物、固体废物和噪声。**

（三）环境保护税税目税额表

税目		计税单位	税额	备注
大气污染物		每污染当量	1.2 元至 12 元	
水污染物		每污染当量	1.4 元至 14 元	
固体废物**（污染最严重，因此税额最高）**	煤矸石	每吨	5 元	
	尾矿	每吨	15 元	
	危险废物	每吨	1000 元	
	冶炼渣、粉煤灰、炉渣、其他固体废物（含	每吨	25 元	

	半固态、液态废物）			
噪音	工业噪声	超标 1-3 分贝	每月 350 元	1.一个单位边界上有多处噪声超标标，根据最高一处超标声级计算应纳税额；当沿边界长度超过 100 米有两处以上噪声超标,按照两个单位计算应纳税额。 2.一个单位有不同地点作业场所的，应当分别计算应纳税额，合并计征。 3.昼、夜均超标的环境噪声，昼、夜分别计算应纳税额，累计计征。 4.声源一个月内超标不足 15 天的,减半计算应纳税额。 5.夜间频繁突然和夜间偶然突发厂界超标噪声，按等效声级和峰值噪声两种指标中超标分贝值高的一项计算应纳税额。
		超标 4-6 分贝	每月 700 元	
		超标 7-9 分贝	每月 1400 元	
		超标 10-12 分贝	每月 2800 元	
		超标 13-15 分贝	每月 5600 元	
		超标 16 分贝以上	每月 11200 元	

（四）环境保护税的计税依据

1.应税大气污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定

2.应税水污染物按照排放量折合的污染当量数确定

3.应税噪声按照超过国家规定标准的分贝数确定

4.应税固体废物按照固体废物的排放量确定

（五）环境保护税计算方法

大气污染和水污染	固体废物	噪声
应纳税额为污染当量数乘以具体适用税额	应纳税额为固体废物排放量乘以具体适用税额	应纳税额为 超过国家规定标准的分贝数对应的具体适用税额

环境保护税涉及专业的污染物排放数据的检测，因而在环境保护的征管中需要税务机关与环境保护部门之间的分工配合。

《环境保护法》规定，环境保护税由税务机关征收管理，生态环境主管部门依照法律规定负责对污染物的检测管理。

生态环境主管部门和税务机关应当建立涉税信息共享平台和工作配合机制，加强环境保护税征收管理，保障税款及时足额入库。

三、资源税法

（一）含义

资源税是对从事应税资源开发、利用的单位和个人就其所开发、利用资源的数量或价值征税的税收。

资源，即自然存在的、能够为人类所利用的物质财富。例如，土地、矿产、森林、草原、海洋等都是可利用资源。

《资源税法》于 2020 年 9 月 1 日实施。

（二）资源税的作用

资源本身就存在级差的收入，由于各地**资源禀赋不同**，为了促进公平竞争，要对**资源品位**较好的征收更高的税额。

1.通过征收资源税，可以调节开发主体的资源级差收入，促进企业在市场上的公平竞争。

2.严格土地、矿产资源的开发管理，防止掠夺性开采和资源浪费，促进资源的合理开发和利

用。

3.改变资源产业作为国民经济薄弱环节的状况，有利于资源产业的发展。

（三）资源税的计税依据

资源税的应纳税额，按照从价定率或从量定额的办法，分别以应税产品的**销售额**乘以纳税人具体适用的比例税率或者以应税产品的**销售数量**乘以纳税人具体使用的定额税率计算。

目前，资源税应纳税额主要采取从价定率的方式。

税目			征税对象	税率
能源矿产	原油		原矿	6%
	天然气、页岩气、天然气水合物		原矿	6%
	煤		原矿或者选矿	2%-10%
	煤成(层)气		原矿	1%-2%
	铀、钍		原矿	4%
	油页岩、油砂、天然沥青、石煤		原矿或者选矿	1%-4%
	地热		原矿	1%-20%或者每立方米 1-30 元
金属矿产	黑色金属	铁、锰、铬、钒、钛	原矿或者选矿	1%-9%
	有色金属	铜、铅、锌、锡、镍、锑、镁、钴、铋、汞	原矿或者选矿	2%-10%
		铝土矿	原矿或者选矿	2%-9%
		钨	选矿	6.5%
		钼	选矿	8%
		金、银	原矿或者选矿	2%-6%
		铂、钯、钌、锇、铱、铑	原矿或者选矿	5%-10%
		轻稀土	选矿	7%-12%
		中重稀土	选矿	20%
		铍、锂、锆、铯、铷、铪、铌、钽、锗、镓、铟、铊、铪、铼、镉、硒、碲	原矿或者选矿	2%-10%

四、耕地占用税法

（一）含义

耕地占用税，即对我国境内占用耕地建房或者从事其他**非**农业建设的单位和个人，按其实际占用面积定额征收的税收。

2018 年 12 月 29 日，全国人大常委会审议通过了《耕地占用税法》，于 2019 年 9 月 1 日起正式施行。

（二）耕地占用税的特点

1.纳税义务人为占用耕地建设建筑物、构筑物、从事非农业建设的单位和个人，以占用的耕地为征税对象，征税范围较为广泛。

2.耕地占用税**以县为单位**，按人均耕地面积确定单位税额。

人均耕地面积越少，单位税额越多。

3.耕地占用税按规定的税额，对非农业占用耕地实行**一次性征收**。

（三）征税范围和纳税人

耕地没有办法移动，所以是地方税。

耕地占用税的征税范围包括境内属于国家所有和集体所有的耕地。耕地，即用于种植农作物的土地。

占用耕地建设建筑物、构筑物或者从事非农业建设的单位和个人，称为耕地占用税的纳税人。该税为地方税。

占用园地、林地、草地、农田水利用地、养殖水面、渔业水域滩涂以及其他农用地建设建筑物、构筑物或者从事非农业建设的，依照法律规定征收耕地占用税。

占用上述农用地，可以适当低于占用耕地的适用税额，但降低的部分不得超过 50%。具体试用税额由省、自治区、直辖市政府提出，报同级人大常委会决定，并报全国人大常委会和国务院备案。

《中华人民共和国耕地占用税法》第四条 耕地占用税的税额如下：

（一）人均耕地不超过一亩的地区(以县、自治县、不设区的市、市辖区为单位，下同)，每平方米为十元至五十元；

（二）人均耕地超过一亩但不超过二亩的地区，每平方米为八元至四十元；

（三）人均耕地超过二亩但不超过三亩的地区，每平方米为六元至三十元；

（四）人均耕地超过三亩的地区，每平方米为五元至二十五元。

第六条 占用基本农田的，应当按照本法第四条第二款或者第五条确定的当地适用税额，加按百分之一百五十征收.

五、城镇土地使用税法

（一）含义

城镇土地使用税是对在城市、县城、城镇土地使用税建制镇和工矿区范围内使用土地的单位和个人，按其实际占用的**土地面积**和规定的土地等级征收的**级差**资源税。

城镇土地使用税属于地方税。

开征城镇土地使用税收的目的是为了合理利用城镇土地，调节土地级差收入，提高土地使用效益，加强土地管理。

城镇土地使用税的纳税人，是在城市、县城、建制镇、工矿区范围内使用土地的国有企业、集体企业、私营企业、股份制企业、外商投资企业、外国企业以及其他企业和事业单位、社会团体、国家机关、军队以及其他单位、个体工商户以及其他个人。

城镇土地使用税以纳税人实际占用的土地面积为计税依据，依照规定的税额计算征收。城镇土地使用税应纳税额计算公式为：

应纳税额=纳税人实际占用的土地面积 x 适用税额标准

此外，根据各地经济发展状况实行等级幅度税额标准，以每平方米为计税单位，按大、中、小城市和县城、建制镇、工矿区分别规定年幅度差别税额。

第四条 土地使用税每平方米年税额如下：

（一）大城市 1.5 元至 30 元；

（二）中等城市 1.2 元至 24 元；

（三）小城市 0.9 元至 18 元；

（四）县城、建制镇、工矿区 0.6 元至 12 元。

城镇土地使用税和耕地占用税的区别：

缴纳方式：城镇土地使用税每年都需要缴纳；耕地占用税一次性缴纳即可；

（原先的土地出让金的收入其实比税收多）。

第十一章 税收征收管理法

一、税收征收及其规范

【薇娅逃税事件】

“税收大数据分析”：国家税务总局杭州市税务局稽查局依据《个人所得税法》（主播职业的特殊性，不是企业）、《税收征收管理法》（进行税务检查）、《行政处罚法》（税务检查也要依据行政法规定）等法律法规规定，对黄薇追缴税款、加收滞纳金并处罚款，共

计 13.41 亿元。

2019 年至 2020 年期间，黄薇(薇娅)通过隐匿其从直播平台取得的佣金收入虚假申报偷逃税款。（**正常按照综合所得税率（40%）缴纳个人所得税，虚构转化为企业的经营所得税率（35%）。**）

通过设立多家个人独资企业、合伙企业**虚构业务**，将其个人从事直播带货取得的**佣金、坑位费等劳务报酬（综合所得）**所得转换为企业经营所得进行虚假申报偷逃税款。（**个人独资企业、合伙企业在我国缴纳的是个人所得税。**）

（一）税收征收管理法

《税收征收管理法》作为税收**程序法**，既是自然人、法人必须遵守的基本依据，同时也是税务机关履行征税职责的法律依据，属于税收程序法的范畴。

没有像《民诉法》那样对程序法规定的那么具体。主要不是规定诉讼程序，而是规定如何征收税收。

第一章 总则；

第二章 税务管理：第一节 税务登记；第二节 帐簿、凭证管理；第三节 纳税申报；（最基础的工作）

第三章 税款征收

第四章 税务检查

第五章 法律责任（有问题就要检查，如怀疑主播逃税。）

正常情况下，纳税人对于应纳税额应当主动申报。如果不履行申报义务，税务机关则启动稽查程序，并根据稽查结论进行**税收核定**。税收核定是一种处分，税收核定对于企业而言有风险，可能和企业实际情况不一样，税收核定要求缴纳的税款可能大于实际应当缴纳的；所以最好是企业主动申报。

在稽查过程中或者税收核定后，如果出现危及税收的情形，可以要求纳税人**提供担保**，或者采取**税收保全**措施。拒不履行纳税义务时，可以**强制执行**。

对于税收违法行为，可以进行行政处罚。不服，则可以申请复议或提起诉讼。

近年来,财税体制改革进程加快，落实税收法定原则的任务紧迫，加之国地税机构合并（1993 年实施分税制时设立国地税；2018 年国地税机构合并）、数字经济迅猛发展以及国际税收通力协作的新形势（例如引发电子商务是否征税的讨论），建立在传统经济、行政分割、国别独立、企业为主基础上的《税收征收管理法》日益显得落伍。

二、税款确定法律制度

程序法没有创制新的纳税义务，是行政确定行为，是确定应纳税额。

纳税人从事的行为满足了**法定构成要件**，就自动发生纳税义务。但这种纳税义务并不具体，还需要通过一定的程序确定，才能成为纳税和征税的依据。

因此，税收确定并非创制纳税义务，而只是确认已有的纳税义务。

应纳税额的确定方式有两种，一是**纳税申报**，即根据纳税人的申报确定应纳税额;二是**行政核定**，即纳税人的应纳税额由征税机关通过行政处分加以确定。

目前，税法对纳税义务的确定以纳税申报为主（减少税务机关工作量），（如果出了问题）辅之以税收核定。

（一）纳税申报

纳税申报，是指纳税人发生纳税义务后，依照法律法规的规定，向税务机关提交有关纳

税事项的书面报告。

具体而言，纳税人依照实体税法有关课税要素的规定，自己计算应税的计税依据及税额，确定纳税义务的具体内容，并将此结果以纳税申报表的形式提交征税机关。

纳税申报是要式法律行为，必须使用法律规定的申报表和申报书的书面形式，且该申报必须以本人的名义进行。（书面形式≠纸质形式，电子申报也可以，也具有法律效力。）

但由于纳税申报行为与纳税人的人格属性并无直接密切关系，因此除法律另有规定外，纳税人的申报义务原则上均可授权他人代为办理。

（二）纳税申报（纳税人主动）制度的功能和意义

1.纳税人处于税收债务关系的中心地位，体现民主纳税的宪政思想。

（尊重纳税人处分与自己有关事项的权利）

2.有助于依法治税，减少行政机关擅断和舞弊，使征纳双方以税法为依据互相监督。

（税务机关正常情况下不会过分参与）

3.符合税收公平和效率的要求，分担行政机关的课税功能，提高征管效率。

4.有助于提高国民纳税意识和权利意识，行使监督职责，维护纳税人权利。

纳税申报不仅是纳税人履行纳税义务，扣缴义务人履行扣缴税款义务的法定手续，也是税务机关核定应征税款、办理税款征收、开具完税凭证的重要依据，因而是连接税务管理和税款征收的纽带和桥梁。

这是借鉴国外税收征管的成功经验，适应我国税制改革和市场经济发展需要而提出的税收征管方式，其中心环节便是纳税申报。

（三）税收核定

税收核定是指税务机关依照税法的规定确定纳税义务的具体内容。

1.核定征收与查账征收

税收核定只是对于申报纳税的补充性措施。

在申报纳税的方式下，如果纳税人已经如实申报纳税，也就没有必要再进行税收核定。**只有在申报不实或者未申报时，**税务机关才能启动税收核定程序确认，已发生税收的具体数额缴纳期限和地点等。

因此税收核定不具有创设纳税义务的作用，只是确认行为。

第三十五条 纳税人有下列情形之一的，税务机关有权核定其应纳税额：

（本条只是有限的列举，为了限制行政机关的权力，没有设置兜底条款，而是做出明确具体的规定，防止侵害纳税人的权利。）

(一)依照法律、行政法规的规定可以不设置帐簿的；（如果不设置帐簿，自己就不了解自己的月收入和利润是多少，比如很多个体工商户、做小买卖的就没有账簿。）

(二)依照法律、行政法规的规定应当设置帐簿但未设置的；

(三)擅自销毁帐簿或者拒不提供纳税资料的；（已经设置了账簿）

(四)虽设置帐簿，但帐目混乱或者成本资料、收入凭证、费用凭证残缺不全，难以查帐的；

(五)发生纳税义务，未按照规定的期限办理纳税申报，经税务机关责令限期申报，逾期仍不申报的；

税务机关提醒过后，还不进行汇算清缴，是有问题的。

多缴没事；等缴：少缴少于 400 元也没事；欠缴：少缴多于 400 元时，税务机关会督促提醒。

(六)【申报不实】纳税人申报的计税依据明显偏低，又无正当理由的。

税务机关核定应纳税额的具体程序和方法由国务院税务主管部门规定。

2.税务机关核定应纳税额的方式有：

(1)参照当地同类行业或者类似行业中经营规模和收入水平相近的纳税人的收入额和利润率核定；

(2)按照成本加合理的费用和利润核定；

(3)按照耗用的原材料、燃料、动力等推算或者测算核定；

(4)按照其他合理的方法核定。

采取上述一种方法不足以正确核定应纳税额时，**可以同时采用两种以上的方法核定。**

3.税收核定与预约定价

预约定价，即纳税人事先将其和关联企业的转让定价标准向税务机关申报，经认可后作为征税依据，以避免税务机关事后对转让定价进行调整。（大企业与其关联公司之间可能会发生诸多交易，其中部分交易的目的可能是为了避税，如通过调整价格来控制利润，从而将利润转移到税率较低的地区。然而也存在一些正当的交易需求。为了不让税务机关一直盯着企业看，既避免行政机关对交易进行持续地严密监控，企业会提前向税务机关进行申报。税务机关在收到申报后有权进行审查和调整，若认可该交易，则可将其做作为征税的依据，具有协议约束力；税务机关不认可的话，两者协商。）

某些情况下，预约定价可作为税收核定的依据。预约定价是税收核定的一种非常规方式。

若关联企业之间不按照独立交易原则进行交易，税务机关事后对其应纳税额就可以进行调整。实施预约定价制度之后，税务机关必须受协议约束，不能随意调整纳税人的交易价格。

此时，税务机关基于企业与税务机关之间的“预约定价协议”进行征纳，协议也就成了税收核定的基础。

三、税款征收法律制度

税款征收，即税务机关对已确定税收征收入库的行为。从程序的衔接来看，税款确定是税款征收的前提，税款征收与税款缴纳相对应。

具体税款征收方式有以下几种：查账征收、核定征收、定期定额征收、代扣代缴、代收代缴、委托征收。

（一）查账征收

查账征收，是指纳税人依法向税务机关**申报**应税收入或应税所得及应纳税额，并报送有关账册和资料，税务机关依法对纳税人报送的纳税申报表和有关账册资料进行审核，填、开纳税缴款书，由纳税人自行到指定银行缴纳税款的一种征收方式。

查账征收方式要求纳税人会计核算真实准确完整，**财务会计制度健全**（这是纳税人采取查账征收这一方式的前提），能够正确计算应纳税额，能够依法纳税。

（二）核定征收

核定征收，即税务机关对纳税人的生产经营进行**调查或评估**，进而核定应纳税额的征收方式。这种征收方式适用于生产经营规模小，财务会计制度不健全，账册不齐全的小型企业和个体工商户以及不进行纳税申报，税务机关无从查实生产经营情况的纳税人。

（三）定期定额征收

定期定额征收，即税务机关根据纳税人的生产经营情况按期核定应纳税额，分期征收税

款的征收方式。这种征收方式主要适用于难以查清真实收入、账册不全的个体工商户。

（五）代扣代缴、代收代缴

代扣代缴、代收代缴，即依照税法规定负有代扣代缴，代收代缴税款义务的扣缴义务人，按照税法对纳税人应纳税款进行扣缴或收缴的征收方式。

（六）委托征收（相对而言适用范围不广）

《税收征收管理法实施细则》第 44 条对委托征收进行了规定：

第四十四条 税务机关根据**有利于税收控管和方便纳税**的原则，可以按照国家有关规定委托有关单位和人员代征**零星分散和异地缴纳**的税收，并发给**委托代征证书**。受托单位和人员按照代征证书的要求，以税务机关的名义依法征收税款，纳税人不得拒绝；纳税人拒绝的，受托代征单位和人员应当及时报告税务机关。

（七）纳税担保

纳税担保，即经税务机关同意或确认**纳税人**或**其他第三人**，以保证、抵押、质押方式，为纳税人应当缴纳的税款及滞纳金提供担保的行为。

（八）纳税担保的具体情形

1.异地申请领购发票(生产经营过程中)

2.进口货物**先放后验**

3.阻止税收保全措施，则额外提供担保

4.出境纳税担保

5.发生纳税争议时适用的纳税担保

（九）税收保全（公法之债）

税收保全，即税务机关在规定的纳税期限之前，对由于纳税人的行为或者某种客观原因，致使以后的税款征收不能保证或难以保证而采取的限制纳税人处理或转移商品、货物或其他财产的措施。

税收保全广义上包括查封、扣押、冻结纳税人的财产，税收代位权与撤销权制度和限制出境制度。

（十）查封、扣押、冻结纳税人的财产

第三十八条 税务机关①**有根据**认为从事生产、经营的纳税人**有逃避纳税义务行为的**，可以②**在规定的纳税期之前，责令限期缴纳应纳税款**；在③**限期内发现纳税人有明显的转移、隐匿其应纳税的商品、货物以及其他财产或者应纳税的收入的迹象的**，税务机关可以④**责成纳税人提供纳税担保**。如果纳税人不能提供纳税担保，经⑤**县以上税务局(分局)局长批准**，税务机关可以采取下列**税收保全**措施：

(一)书面通知纳税人开户银行或者其他金融机构冻结纳税人的金额**相当于**应纳税款的存款；

(二)扣押、查封纳税人的价值**相当于**应纳税款的商品、货物或者其他财产，

（十一）税收代位权与撤销权制度

欠缴税款的纳税人因**怠于行使到期债权**，或者**放弃到期债权**，或者无偿转让财产，或者以明显不合理的低价转让财产而**受让人知道**该情形，对国家税收造成损害的，税务机关可以按照《民法典》的规定行使代位权、撤销权。

税务机关依照规定行使代位权、撤销权的，**不免除**欠缴税款的纳税人（如果还有）尚未履行的纳税义务和应承担的法律责任。

（十二）限制出境制度

第四十四条 欠缴税款的纳税人或者他的法定代表人需要出境的，应当在出境前向税务

机关结清应纳**税款、滞纳金或者提供担保**。未结清税款、滞纳金，又不提供担保的，税务机关可以通知出境管理机关阻止其出境。

（十三）税收优先权

第四十五条 税务机关征收税款，**税收优先于无担保债权**，法律另有规定的除外；纳税人欠缴的税款发生在纳税人以其财产设定抵押、质押或者纳税人的财产被留置**之前**的，**税收应当先于抵押权、质权、留置权执行**。

纳税人欠缴税款，同时又被行政机关决定处以罚款、没收违法所得的，**税收优先于罚款、没收违法所得**。

税务机关应当对纳税人欠缴税款的情况定期予以公告。

四、税收救济法律制度

（一）税收救济法

税收救济法是调整税收救济关系法律规范的总称，属于**程序税法**的内容，税收救济是纳税人、扣缴义务人和其他税务当事人依法维护自己合法权益的有效途径和机制，主要包括税务行政复议、税务行政诉讼和税务行政赔偿等形式。

（二）复议前置行为范围

第三十三条 申请人对本规则**第十四条第(一)项**规定的行为不服的，**应当**先向行政复议机关申请**行政复议**；对行政复议决定不服的，可以向人民法院提起行政诉讼。

申请人按照前款规定申请行政复议的，必须依照税务机关根据法律、法规确定的税额、期限，先行缴纳或者解缴税款和滞纳金，或者提供相应的**担保**，才可以在缴清税款和滞纳金以后或者所提供的担保得到作出具体行政行为的税务机关**确认之日**起 60 日内提出行政复议申请。（复议、诉讼不中止执行，不中止税款缴纳）

第十四条 行政复议机关受理申请人对税务机关下列具体行政行为不服提出的行政复议申请：

(一)征税行为，包括确认纳税主体、征税对象、征税范围、减税、免税、退税、抵扣税款、适用税率、计税依据、纳税环节、纳税期限、纳税地点和税款征收方式等具体行政行为，征收税款、加收滞纳金，扣缴义务人、受税务机关委托的单位和个人作出的代扣代缴、代收代缴、代征行为等。（实体——尊重税收机关的专业判断）

除了第(1)项的“征税决定”之外，《税务行政复议规则》第 14 条还规定了其他十一项可以申请行政复议的具体行政行为。例如，行政许可、行政审批行为；发票管理行为；税收保全措施、强制执行措施；等等。

第三十四条 申请人对本规则第十四条第(一)项规定以外的其他具体行政行为不服，可以申请行政复议，也可以直接向人民法院提起行政诉讼。

申请人对税务机关作出逾期不缴纳罚款加处罚款的决定不服的，应当先缴纳罚款和加处罚款，再申请行政复议。

（三）税务行政诉讼

税务行政诉讼是指公民、法人和其他组织认为税务机关及其工作人员的具体税务行政行为违法或者不当，侵犯了其合法权益，依法向人民法院提起行政诉讼，由人民法院对具体税务行政行为的合法性和适当性进行审理并作出裁决的司法活动。

在税务行政诉讼中，一般不适用调解，同时诉讼期间不停止执行。

（四）税务**行政赔偿**

税务行政赔偿，指税务机关及其工作人员违法行使职权，侵犯了纳税人、扣缴义务人或其他税务当事人的合法权益并造成损害，由该机关代表国家予以赔偿的制度。

税务行政赔偿属于国家赔偿中的行政赔偿，而不是国家赔偿的刑事赔偿，更不是一般的民事侵权、违约赔偿。

